



مذكرة مراجعة القانون المدني (عقود)

01024737269



إعداد:-

الطالب / طارق أحمد البرعي

الفرقة الثالثة - جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بنين بأسسوط



"هذه المذكرة لا تهدف إلى الربح أو النشر التجاري، وإنما هي هدية مجانية لجميع الطلاب، وتنشر فقط بين الطلاب للإفادة والاستفادة بينهم وليس لغرض مادي"

اعتذار: لم أجد متسع من الوقت لكتابة الإجابات على الأسئلة فقامت بنقل الإجابات من مذكرة خارجية بعد أخذ إذن صاحب المذكرة

أسألكم الدعاء لي ولوالدي

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (×) أمام العبارات التالية، مع التعليل؟

تنبيه: يجب نقل العبارات في كراسة الإجابة

تنبيه: العبارات المظللة مهمة

١- دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية.

()

التعليل:

٢- يجوز للبائع الذي باع ملك غيره أن يطلب إبطال البيع.

()

التعليل:

٣- يجوز تأجير المنقولات والنقود.

()

التعليل:

٤- يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على الحادث السيئ أو الكارثة السيئة فقط.

()

التعليل:

٥- لا يلتزم المستأجر بالترميمات الضرورية.

()

التعليل:

٦- عقد التأمين عقد احتمالي.

()

التعليل:

٧- ينقلب عقد بيع ملك الغير صحيحاً في حق البائع إذا آلت إليه ملكية المبيع بعد صدور العقد.

()

التعليل:

٨- يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر.

()

التعليل:

٩- البيوع الإدارية أو القضائية التي تمت بطريق المزاد لا ضمان للعيوب الخفية فيها.

()

التعليل:

١٠- دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية.

()

التعليل:

١١- الثمن الصوري هو: الذي يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه لا ينزل إلى حد الثمن التافه.

()

التعليل:

١٢- لا يسأل البائع مطلقاً عن التعرض المادي الصادر من الغير، وعلى المشتري أن يدفع هذا التعرض بالطرق القانونية.

()

التعليل:

١٣- الترميمات التأجيرية هي: الترميمات اللازمة للانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المقصود من العقد.

()

التعليل:

١٤- يجب ألا يكون الخطر متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي عقد التأمين.

()

التعليل:

١٥- تنتقل ملكية المنقول المعين بنوعه بإبرام العقد.

()

التعليق:

١٦- يشترط لصحة البيع والإيجار أن يكون البائع والمؤجر تحت تصرف المشتري أو المستأجر.

()

التعليق:

١٧- يتم التسليم القانوني بوضع الشيء المبيع أو الشيء المؤجر تحت تصرف المشتري أو المستأجر.

()

التعليق:

١٨- يجوز التأمين من الخطأ العمدي.

()

التعليق:

١٩- عقد التأمين عقد محدد.

()

التعليق:

٢٠- يجوز الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش حتى ولو كان المبيع منقولاً.

()

التعليق:

٢١- يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية في العين المؤجرة أيًا كان السبب الذي أدى إلى حاجة العين إليها.

()

التعليق:

٢٢- يراد بالإيجار على المواد الغذائية والنقود.

()

التعليق:

٢٣- نفقات رد العين المؤجرة على المستأجر.

()

التعليق:

٢٤- المصلحة في التأمين هي: فائدة جدية مشروعة للمؤمن من عدم تحقق الخطر المراد التأمين منه.

()

التعليق:

٢٥- دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد من الدعاوى التي يلزم تسجيل صحتها.

()

التعليق:

٢٦- الثمن البخس هو: الثمن الذي لا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشتري.

()

التعليق:

٢٧- التأمين المختلط يكون لحالة الوفاة والبقاء معاً.

()

التعليق:

٢٨- عقد البيع عقد رضائي.

()

التعليق:

٢٩- من الضمانات الخاصة للوفاء بالأجرة وضع منقولات كافية للوفاء بالأجرة.

()

التعليق:

٣٠- تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية في كل من البيع والإيجار بمضي سنة واحدة من وقت التعاقد.	()
التعليق:	
٣١- للمستأجر فسخ عقد الإيجار بسبب الغبن الفاحش في الأجرة.	()
التعليق:	
٣٢- إذا كانت الأجرة صورية، فإن العقد يعد عارية.	()
التعليق:	
٣٣- إذا لم يكن للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه، فإن التأمين يقع باطلاً.	()
التعليق:	
٣٤- يكون التسليم حكماً بتسليم المشتري أو المستأجر الوسيلة التي يتمكن بها من استلام المعقود.	()
التعليق:	
٣٥- يشترط عقد الإيجار أن تكون الأجرة نقدية.	()
التعليق:	
٣٦- التأمين عقد شكلي.	()
التعليق:	
٣٧- إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة من مؤجر واحد فإن الذي يفضل منهم المستأجر الذي حاز العين.	()
التعليق:	
٣٨- يجوز لناقص الأهلية استئجار بعض الأشياء، كاستئجار محراث لحرث الأرض أو ماكينة لريها.	()
التعليق:	
٣٩- تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية في الإيجار بمضي سنة واحدة من وقت ظهور العيب.	()
التعليق:	
٤٠- مكان تسليم المبيع في القانون المدني المصري هو المكان الذي يوجد فيه المبيع.	()
التعليق:	
٤١- يشترط في الأجرة أن تكون مشروعة.	()
التعليق:	
٤٢- المقابل الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن في التأمين التبادلي هو قسط.	()
التعليق:	
٤٣- يجوز بيع المال العام.	()
التعليق:	
٤٤- إذا أخل المؤجر في القيام بالتزامه بصيانة العين المؤجرة كان من حق المستأجر أن يطالب بالتنفيذ العيني أو بالفسخ فقط.	()
التعليق:	
٤٥- يقوم التأمين التعاوني على أساس التضامن بين المؤمن لهم.	()
التعليق:	
٤٦- لا يضمن البائع التعرض الصادر من الغير للمشتري مطلقاً.	()
التعليق:	

الجزئيات والأسئلة الهامة
في

(عقد البيع)

عدد صفحات (عقد البيع) (١٠) صفحات
من صفحته (٦) إلى صفحته (١٥)

الجزئيات والأسئلة الهامة في (عقد البيع)

① الجزئية الهامة: خصائص عقد البيع؟

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب خصائص عقد البيع ؟
صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب عقد البيع عقد رضائي ؟

② الجزئية الهامة: العلم بالمبيع علمًا كافيًا؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب علم المشتري بالمبيع علما كافيًا ؟

③ الجزئية الهامة: الغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب شروط صحة الطعن في عقد البيع بالغبن ؟
صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب شروط دعوى تكملة الثمن. وأثر توافرها ؟

④ الجزئية الهامة: شروط المبيع؟ ○ سقوط حق المشتري في طلب الإبطال؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب من شروط المبيع أن يكون مملوكًا للبائع ؟ (أحكام بيع ملك الغير)

⑤ الجزئية الهامة: الثمن في عقد البيع؟

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب شروط الثمن في عقد البيع ؟
صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب الفرق بين الثمن الصوري والتافه والبخس ؟

⑥ الجزئية الهامة: التزام البائع بنقل الملكية العقارية. (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب انتقال الملكية في العقار ؟

⑦ الجزئية الهامة: دعوى صحة التعاقد، ودعوى صحة التوقيع؟ - دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية. (✓) / (X) مع التعليق. (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد ؟

⑧ الجزئية الهامة: ضمان العيوب الخفية؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: الشروط التي يجب توافرها في العيب الخفي الموجب للضمان في عقد البيع ؟

① الجزئية الهامة: خصائص عقد البيع؟

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب خصائص عقد البيع ؟
صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب عقد البيع عقد رضائي ؟

إتجاهية، متحديت

الفتام



مسك

الثالثه قانون

س ١ : عرف عقد البيع مبيناً خصائصه بالتفصيل المناسب ؟

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ثمن نقدي قد ورد في المذكرة الأنضاحية التقنين المدني: أن هذا التعريف يمتاز عن تعريف القانون المدني القديم بأمرين: أولهما: أنه لا يقتصر البيع على نقل الملكية وإنما يتعدي ذلك إلى أي حق مالي آخر، كحق انتفاع أو حق ارتفاع مثلاً، وقد يقع في حقوق شخصية كما في حوالة الحق ثانيهما: أن الثمن لابد وأن يكون من النقود وهذا على خلاف ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال، فيشمل غير البيع المقاضية والمصرف، والسلم.

خصائص عقد البيع

أولاً: عقد البيع عقد رضائي: ومعنى أن عقد البيع عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى أي إجراء شكلي، أنه يستوي في انعقاده أن يكون قد تم كتابة أو مشافهة أو إشارة، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على المقصود، وكما يكون انعقاده صريحاً فإنه يجوز أن يكون ضمناً وإذا كان عقد البيع كذلك، فإنه لا يحتاج في انعقاده إلى شكل معين كما أنه ليس عقداً عينياً فهو ينعقد دون حاجة إلى تسليم الشيء المبيع أو دفع الثمن، فكل ما يشترطه القانون فيما يتعلق بالشكل إذا صح هذا التعبير أنه يجب إثباته كتابة إذا زادت قيمة الانتظام عما حدده قانون الإثبات للإثبات بالكتابة

يظل عقد البيع رضائياً ولو كان ساتراً لوصية، فلو أن الوصية كانت مستورة في عقد بيع، فلا محل للنص على العقد، بأنه لم يستوف الأركان الشكلية للوصية، إذ العبرة بشكل العقد الساتر لا المستور، كما أن الرضائية ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها ما يستثنى من الرضائية في عقد البيع ولئن كان الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي، إلا أن هذا المبدأ يرد عليه بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تتمثل فيما يلي:

(١) بيع السفن البحرية: " بيع السفينة كلها أو بعضها اختياراً يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه، وإلا كان البيع لاغياً "

(٢) إذا كان الثمن على هيئة مرتب يدفعه بالمشتري للبائع مدى الحياة: " البيع لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً "

(٣) التصرف الوارد على حق المؤلف: " كل تصرف يرد على حق المؤلف في استغلال مصنفه لا ينعقد إلا بالكتابة "

(٤) ورود البيع على عقار: " وجوب شهور التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء "

ثالثاً: هذا النص خلافاً في الفقه حول مدى رضائية عقد البيع الوارد على العقار رغم ما ينص عليه هذا القانون:

• ذهب رأي في الفقه إلى أن عقد البيع أصبح بمقتضاء عقداً شكلياً

• **الرأي الراجح في الفقه:** أن عقد البيع يعتبر عقداً رضائياً ولو كان وارداً على عقار

ثانياً: عقد البيع من أعمال التصرف: ولئن كان عقد البيع من العقود الرضائية التي تستلزم الرضا به، فإن الرضا لا يمكن صدوره إلا من شخص له أهلية التصرف سواء كان بائعاً أو مشترياً.

ثالثاً: البيع عقد ملزم للجانبين: عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين البائع والمشتري ويترتب على ذلك أن يكون لكل من طرفي العقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الآخر بالتنفيذ، أو بعرض الوفاء وفقاً لما، كما أن لكل من طرفيه أن يطلب الفسخ عند عدم التنفيذ

رابعاً: عقد البيع عقد معاوضة: عقد البيع أنه عقد معاوضة يتم بمقابل ثمن نقدي فيلزم الاتفاق على مقابل هو ثمن المبيع، وأن يكون هذا المقابل من النقود، فلو عدم الثمن يكون العقد عقد وهبة

خامساً: عقد البيع ناقل للملكية: من خصائص عقد البيع أنه ناقل للملكية سواء كانت الملكية واردة على شيء معين أو أي حق مالي آخر، ومع ذلك، فإن هناك حالات يتأخر فيها نقل الملكية حتى يتم إجراء آخر، كما في بيع المنقول المعين بالنوع، فإن نقل ملكيته يتراخي إلى وقت الإفراز

سادساً: الخصائص الأخرى لعقد البيع: ومن تلك الخصائص

01099668444

١

العقود المدنية

إتجاهية، متحديت

الفتام



مسك

الثالثه قانون

• أن عقد البيع محدد القيمة، حيث يستطيع كل من طرفيه أن يعلم وقت انعقاد العقد مقدار التزامه إعطاء. ومقدار حقه أحداً، ومع ذلك فإن العقد قد يكون في بعض صورته غير محدد القيمة، كما لو كان تحديد قيمة المبيع أو مقدار الثمن متوقفاً على حادث غير محقق كما في البيع في مقابل إيراد مرتب مدى الحياة

• أن عقد البيع من عقود المساومة حيث لا يتم البيع إلا بعد أخذ ورد ومناقشة

• أن عقد البيع قد يكون مدنياً إذا كان موضوعه عملاً مدنياً وقد يكون تجارياً إذا كان مضمونه عملاً تجارياً.

وخصائص عقد البيع في الشريعة الإسلامية تكاد تتطابق ما قرره فقه القانون بخصوصها، لولا أن عقد البيع في الشريعة الإسلامية ناقل للملكية بذاته، هذا بالإضافة إلى أن عقد البيع وإن كان عقد معاوضة في الشريعة الإسلامية، إلا أن المعاوضة فيه لا يتحتم أن تكون نقوداً كما نص القانون على ذلك.

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب علم المشتري بالمبيع علماً كافياً ؟

س ٥ : تكلم عن شرط خيار الرؤية مبيناً حالات سقوطه بالتفصيل المناسب ؟

العلم بالمبيع علماً كافياً

لا تشترط رؤية المبيع، بل تقتصر على اشتراط أن يكون معيناً تعييناً كافياً .
التعريف بخيار الرؤية في الفقه الإسلامي : الحق المقرر للمشتري عند شراء ما لم يره في إمضاء البيع أو فسخه بعد رؤية المبيع

العلم بالمبيع يمكن أن يتحقق في القانون بالطرق الآتية:

- (١): معاينة المبيع معاينة تكفي للتعرف عليه : وهذه المعاينة قد تتحقق بالمشاهدة المادية أو باللمس أو بالذوق، أو بالشَّم حسب طبيعة الشيء المبيع، وقد تتم المعاينة بمعرفة لمشتري نفسه، كما يجوز أن يقوم بها نائب عنه المعاينة المطلوبة هنا هي تلك التي تتم تحت إبرام العقد أو قبله، أما المعاينة التي تتم بعد تمام البيع، فلا تحول دون قيام المشتري بطلب الإبطال
- (٢): بيان المبيع وأوصافه الأساسية في العقد : وكما يتم العلم بالمعاينة فإنه يتم أيضاً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً وكون الوصف كافياً أو غير كاف لتحقيق على المشتري يعتبر من المسائل

01099668444

٥

العقود المدنية

إبراهيم، ستحيات

الكتاب



مسك

الثالثة قانون

الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع العلم بطريق الوصف قد تقضيه الضرورة أحياناً، كما لو اشترى الأعمى بنفسه، أو اشترى المبصر شيئاً ليس في مجلس العقد ووصف له وصفاً شفويّاً أو كتابياً.

(٣): إقرار المشتري بالعلم بالمبيع : إذا لم يعاين المشتري المبيع، ولم يذكر في العقد بيان أوصافه الأساسية، ولكن ذكر فيه أن المشتري عالم به، فإن هذا يعتبر إقراراً من المشتري بالعلم به، إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع إلا أنه إذا كان إقرار المشتري بالعلم بالمبيع قد جاء نتيجة تدليس قام به البائع فإن حق المشتري في طلب الإبطال لا يسقط ومثل ذلك أن يوهم البائع المشتري بأن المبيع شيء آخر غير لذي عين في العقد، فيقر المشتري بأنه يعرف المبيع .

الجزاء المترتب على عدم علم المشتري بالمبيع : يكون له الحق في طلب إبطال البيع على أساس عدم علمه بالمبيع، ومؤدى هذا أن العقد في هذه الحالة يظل صحيحاً منتجاً لأثاره حتى يتقرر إبطاله بناء على طلب المشتري فتزول آثاره بأثر رجعي، وتستطيع المحكمة أن تحكم بهذا الإبطال هنا، إذا لم تمسك المشتري به، وهو صاحب الحق فيه.

أساس إبطال العقد لعدم علم المشتري به : أن المشتري إذا لم يعلم بالمبيع فعقده غير صحيح إما لغلط فيه، وإما لأن المبيع لا يكون معيناً مع أن القانون يوجب تعيينه ، وخصوصية الغلط هنا من ناحيتين :

(١) : أنه غلط خاص بوفاء العين المبيعة بالغرض المقصود منها.

(٢) : أنه غلط يفترضه القانون، ويعفى المشتري من إثباته.

سقوط حق المشتري في الإبطال لعدم العلم بالمبيع

(١) الإجازة : يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع لعدم العلم بالمبيع بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

مثال الإجازة الصريحة : أن يقول المشتري رضيت أو أجزت .

مثال الإجازة الضمنية : فإنها تتمثل في اتخاذ المشتري موقفاً يدل على نيته في إمضاء العقد

(١) التقادم: يسقط حق المشتري في التمسك بالإبطال لعدم العلم بالمبيع طبقاً للقواعد العامة، إذا سكّت عن التمسك به خلال ثلاث سنوات تبدأ من وقت علمه بالشيء المبيع، أو بمضي خمس عشرة سنة تبدأ من وقت انعقاد البيع أي المديتين أقصر

حالات أخرى لسقوط الحق في طلب الإبطال:

(١) تعيب المبيع في يد المشتري وهلاكه أو زيادته في بعض الأحوال : ففي هذه الحالات يسقط حق المشتري في طلب الإبطال الاستحالة رد المبيع إلى البائع بالحالة التي كان عليها وقت تسليمه، وهذا رأى جانب كبير من الفقه في مصر، كما أنه يتفق مع أحكام خيار الرؤية.

(٢) تصرف المشتري في المبيع قبل العلم به تصرفاً يوجب حقاً للغير، ومن المقرر طبقاً للقواعد العامة أن الإجازة لا تنتج أثرها إلا إذا صدرت ممن له الحق فيها بعد زوال العيب الذي لحق بالعقد

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب شروط صحة الطعن في عقد البيع بالغبن ؟
صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب شروط دعوى تكملة الثمن. وأثر توافرها ؟

س٦ : تكلم عن الغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية بالتفصيل المناسب ؟
الغبن: عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يحصل عليه من مقابل، حيث يكون أحد البديلين غير متكافئ مع الآخر في القيمة عند التعاقد.
الغبن في فقه الشريعة لا يتعد عن هذا المعنى.
الأصل في الغبن أنه لا يعيب الإرادة إذا كان نتيجة استغلال أحد المتعاقدين في المتعاقد الآخر طيشاً أو هوى جامحاً، وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد المغبون، أن يطلب إبطال العقد أو نقص التزامه بشرط لإبطال العقد بسبب الغبن أن يتوافر عنصران :-
(١) عنصر مادي: يتمثل في عدم التعادل بين الالتزامات نتيجة استغلال أحد الطرفين للآخر.
(٢) عنصر معنوي: أو نفسي وهو كون عدم التعادل نتيجة طيش أو هوى جامع استغله أحد المتعاقدين وكان

01099668444

٦

العقود المدنية

إبراهيم، ستحيات

الكتاب

مركز

مركز

الثالث قانون

دافعاً للتعاقد لدى المتعاقد الآخر، ومن ثم لا يصلح الغبن وحده للطعن في العقد وفقاً للقواعد العامة .
ومع ذلك فإن المشرع قد خرج على هذه القاعدة فيما يتعلق ببيع العقار لغير كامل الأهلية
شروط صحة الطعن بالغبن
(١) أن يكون المبيع عقاراً : ويكون كذلك إذا كان حقاً عينياً وارداً على عقار، كحق الانتفاع وحق الرقبة أو حق الحكر ، ومن ثم فإن المبيع إذا كان منقولاً فإنه لا يجوز الطعن فيه مهما بلغت قيمته، إلا إذا توافرت شروط الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة.
والتفرقة بين العقار والمنقول في هذا الشرط منتقدة في عصرنا الحالي الذي ارتفعت فيه قيمة بعض المنقولات
(٢) أن يكون العقار مملوكاً لناقص الأهلية: ونقص الأهلية كالصبي المميز ، أو المحجور عليه لسفه أو غفلة وفي حكمه - من باب أولى - معدوم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه، فإذا كان البائع كامل الأهلية، بأن بلغ سن الرشد، ولم يكن محجوراً عليه بسبب جنون أو عنه أو صفة أو غفلة، فإن بيعه يكون صحيحاً، ولا يجوز الطعن فيه بالغبن مهما كان فاحشاً، إلا إذا توافرت فيه شروط دعوى الاستغلال.
إذا كان ناقص الأهلية هو الذي قام بالبيع بنفسه، فإنه يكون له
• أن يطلب الطعن في البيع بالغبن
• أن يطلب إبطاله بسبب نقص أهليته.
له أن يختار بين الدعويتين.
أما إذا كان البائع عديم الأهلية، فإن البيع يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، وبالتالي لا يكون هناك محل للطعن بالغبن.
أما إذا باشر البيع من ينوب عنه كالولي أو الوصي أو القيم فلا يكون هناك محل لرفع دعوى الإبطال لنقص الأهلية، ومما هو جدير بالذكر أن قانون الولاية على المال قد ضيق من سلطة الأولياء والأوصياء، والقيم، فاشتراط لصحة البيوع التي يقومون بها الحصول على إذن من المحكمة، والمحكمة أن ترفض هذا الإذن، إذا كان في البيع غبن فاحش يزيد على خمس قيمة العقار.
ويلاحظ أن الغائب والمحجور عليه لعقوبة جنائية، ومن أقيم له مساعد قضائي لا يعتبر أي منهم ناقص الأهلية بسبب الغيبة أو العقوبة أو العاهة، ومن ثم فإنه يسرى عليهم ما يسرى على كامل الأهلية من أحكام في بيع العقار.
(٣) أن يكون الغبن زائداً على خمس قيمة العقار وقت البيع : يجب لتقدير ما إذا كان العين يريد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع وبالتالي فإنه لا يعتد بتقدير قيمة العقار بوقت رفع الدعوى أو الحكم فيها .
(٤) أن يقع الغبن على البائع لا على المشتري : البائع المغبون هو الذي يجوز له أن يطعن بالغبن ولما يجوز له أن يطعن على أساس أن إرادته قد شابها عيب الاستغلال إذا توافرت شروط دعوى ولا تدخل العقود الاحتمالية في الطعن بالغبن
(٥) ألا يكون البيع قد تم بالمزاد العلني في الحالات التي أوجبها القانون : كما في حالة بيع عقار القاصر بالمزاد العلني ووجه المحكمة من منع الطعن بالغبن في تلك البيوع أن القانون قد رسم لها إجراءات تكفل للبائع الحصول على أعلى ثمن ممكن، ومن ثم فلا محل للطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش بعد ذلك
فإذا تم البيع بالمزاد، ولكن في غير الحالات التي يوجبها القانون، كما إذا دعا البائع من تلقاء نفسه إلى هذا المزداد، فإن الضمانات التي تكفل الحصول على أكبر ثمن ممكن لا تتحقق وبالتالي يجوز الطعن في البيع بالغبن في هذه الحالة.
أثر وجود الغبن (دعوى تكملة الثمن): إذا توافرت الشروط السابقة، كان للبائع أن يطعن في البيع بالغبن مطلقاً بتكلمة الثمن، إلى أربعة أخماس ثمن المثل
ترفع دعوى تكملة الثمن من الشخص الذي بيع عقاره، بعد أن يستكمل أهليته، أي بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجز عنه، أو من ورثته بعد وفاته، كما يجوز أن يرفعها الولي أو الوصي أو القيم حالة ما إذا قام بالبيع ناقص الأهلية نفسه .

01099668444

٧

العقود المدنية

إبراهيم، ستحيات

الكتاب

مركز

مركز

الثالث قانون

تسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن بانقضاء ثلاث سنوات من وقت اكتمال أهلية البائع، أو من وقت موته قبل أن تكتمل أهليته وهذه المدة مدة تقادم، وليست مدة سقوط، ولهذا فإنه يسرى عليها انقطاع التقادم، ولكن هذه المدة لا يرد عليها الوقف
يجوز لمن اكتملت أهليته أن يتنازل عن الدعوى، ولا يجوز له التنازل قبل ذلك، كما لا يجوز للولي، ولا للمحكمة أيضاً، كما تسقط دعوى الإبطال بانقضاء ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من وقت موت البائع .
إذا رفعت الدعوى تكملة الثمن في ميعادها ، وكانت مستوفاة لشروطها، فإنه يجب على القاضي أن يحكم بتكملة الثمن، إلى أربعة أخماس قيمة المبيع لا إلى الثمن كاملاً، هذا ويعتبر فرق الثمن المحكوم به على المشتري جزءاً من الثمن فيكون مضموناً بامتياز البائع إذا توصل البائع إلى فسخ البيع، فإن الفسخ بحسب الأصل يترتب عليه زوال العقد بأثر رجعي وعودة العقار المبيع، ولكن المشرع هنا قد حرص على حماية الغير حسن النية التي تقضى بأنه لا تلحق هذه الدعوى تكملة الثمن، ضرباً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع إذا كان المشتري قد تصرف بدوره في العقار المبيع بالهبة أو البيع إلى شخص حسن النية سجل عقده، ففي هذه الحالة تستقر الملكية للمشتري حتى لو قضى له بالفسخ لصالح البائع.
ومن المعروف أن المشتري يعتبر سيء النية بمجرد شهر دعوى فسخ البيع لعدم تكملة الثمن، ويجب حتى يحتفظ الغير بحقه العيني على العقار بالرغم من فسخ البيع، أن يكون قد أشهر حقه في تاريخ سابق على شهر دعوى الفسخ

④ الجزئية الهامة: شروط المبيع؟ ○ سقوط حق المشتري في طلب الإبطال؟ (هام جداً)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب من شروط المبيع أن يكون مملوكاً للبائع؟ (أحكام بيع ملك الغير)

س ١١ : تكلم عن المبيع معيناً بشروطه بالتفصيل المناسب ؟

المبيع هو الحق المالي الذي يرد عليه البيع أي كان طبيعته أي سواء كان حقاً عينياً كحق الملكية وهو الغالب، أم كان حقاً شخصياً أو ذهنياً، فمحل التزام البائع هو الحق المالي الذي يراد نقله وهو التزام بالقيام بعمل، وأن الشيء محل الحق هو المبيع .

شروط المبيع :

أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود.	أن يكون قابلاً للتعامل فيه.
أن يكون معيناً أو قابلاً للتعين.	أن يكون مملوكاً للبائع .

الشرط الأول : كون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

القواعد العامة في نظرية العقد تقضي بأن يكون محل الالتزام ممكناً أو غير مستحيل، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (١٣٢) مدني : " إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً " .
المراد بالاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة، وليست النسبية فهذه ليس من شأنها بطلان العقد.
فإذا كان محل العقد غير موجود في الحال، ولا يقبل الوجود في المستقبل، كان ورود العقد عليه باطلاً، وحتى يكون المبيع موجوداً فإنه يتعين :
أولاً: وجود المبيع : بمعنى أن يكون موجوداً وقت العقد أو قابلاً للوجود، وتختلف الوجود بترتب عليه بطلان العقد الاستحالة المحل، أما المثليات فيكفي فيها أن يكون المثل موجوداً عند تنفيذ العقد لا وقت الانعقاد، لأنها يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ومن ثم فهي لا تهلك معنى.
ثانياً : قابلية المبيع للوجود: قد تتجه إرادة المتعاقدين إلى التعاقد على شيء مستقبلي وفي هذه الحالة يكفي أن يكون هذا الشيء ممكن الوجود أو قابلاً له، وقد نصت المادة (١٣١/١) مدني، على أنه: "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلياً " ومن أمثلة ذلك بيع الشقق قبلها تشطيبها، وبيع المحاصيل قبل حصادها، وبيع حمل الماشية قبل ولادتها.
حظر بيع الحق في التركة المستقبلية : البيع الذي يرد على التركة المستقبلية يكون باطلاً سواء أكان البيع واقعاً على التركة في مجموعها، أم في جزء منها، أم في مال معين بصفة كونه داخل ضمن أموال التركة، وتحريم التعامل في التركة المستقبلية يشمل البيع وغيره من ضروب التعامل، وبطلان التصرف هنا مطلق بحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك به حتى المشتري، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

العقود المدنية

١١

01099668444

الثالث قانون

إجراءات تنفيذية

النظام



ملك

الشرط الثاني : كون المبيع معيناً أو قابلاً للتعين

إذا كان المبيع معيناً بالذات
• المنقول، وجب ذكر صفاته وخصائصه المميزة.
• إذا كان عقاراً وجب ذكر ما يميزه من المساحات والحدود والموقع.
• إذا كان منزلاً وجب بالإضافة إلى ما سبق بيان عدد طوابقه وموقعه.
إذا كان المبيع معيناً بالنوع وهو المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، فإنه يجب أن يبين نوع المبيع ومقداره بالعدد أو الوزن أو الكيل، أو المقاس، فإذا لم يعين المقدار، يجب أن يتضمن العقد ما يمكن من تعيينه مستقبلاً، بمعنى أن يكون قابلاً للتعين، وإذا لم يحدد المقدار فيما سيوجد مستقبلاً، فمن اللازم أن يتضمن العقد الأسس التي يتحدد بمقتضاها، ويجب كذلك أن تحدد درجة الجودة فإذا لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر اعتبر المبيع من الصنف المتوسط.

الشرط الثالث : قابلية الشيء للتعامل فيه

أن الشيء محل التعاقد يجب أن يكون قابلاً للتعامل فيه، وأن يكون التعامل فيه مشروعاً، أي غير ممنوع لا بنص القانون ولا لمخالفته للنظام العام والآداب، مع ملاحظة أن القانون حين ينص على منع التعامل في شيء، فإن ذلك يكون مبنياً على اعتبارات ترجع أيضاً إلى النظام العام والآداب وبناء على ذلك لا يجوز بيع المال العام، ولا يجوز بيع المخدرات إلا لأغراض طبية أو لأغراض البحث العلمي.

الشرط الرابع : أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (أحكام بيع ملك الغير)

يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، فإن كان غير مملوك له، فالأصل أن البيع يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم وجود المحل.
بيد أن المشرع قد خرج على هذا الأصل في عقد البيع، وأجاز أن يكون المبيع محتمل الوجود في المستقبل، ومن ثم أجاز بيع الأموال المستقبلية، وفقاً لما تقضي به المادة (١٣١/١) مدني مصري من " أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلياً " إلا أن المشرع قد خالف كل ذلك وقرر له حكماً خاصاً وهو البطلان النسبي، لأن التزام البائع بتقبل الملكية بالنظر إلى الظروف الموضوعية التي تم فيها إبرام العقد، ولا يكفي لصحة العقد الوارد على مستقبل، أن يكون محله ممكناً في ذاته، ولو كان بعيد الاحتمال، بل يجب أن يكون محتملاً بدرجة كافية تتفق مع عقود المعاوضة ومع لظروف الموضوعية التي تتم فيها هذه العقود، فالاستحالة النسبية كالاستحالة المطلقة تؤدي إلى تخلف شرط من شروط المحل.
بيع ملك الغير هو صورة من صور التصرفات الواردة على محل مستقل غير مستحيل استحالة مطلقة، إلا أنه غير محتمل الوجود بالنظر للظروف الموضوعية الملازمة لإبرام العقد، ويكون الجزاء المناسب لهذا العقد هو البطلان النسبي، وبزول هذا البطلان إذا أجاز المشتري العقد، أو أقر المالك الحقيقي البيع فأصبح البيع نافذاً بقي حقه وصحياً في حق المشتري، أو تملك البائع المبيع بعد العقد، حيث يصبح في هذه الحالة قادراً على نقل ملكيته إلى المشتري، وهو نفس السبب الذي يتحقق إذا أقر المالك البيع .

المقصود ببيع ملك الغير وشروطه

يقصد ببيع ملك الغير : البيع الذي يكون المبيع فيه معيناً بالذات، ولا يكون مملوكاً لأى من طرفي عقد البيع يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى تكون يصدد بيع ملك الغير، وهي:
(١): أن يكون المبيع معيناً بالذات : يشترط في بيع ملك الغير، أن يكون المبيع معيناً بالذات، وليس معيناً بالنوع، لأنه إذا كان معيناً بالنوع فقط

العقود المدنية

١٢

01099668444

(٢): أن يكون المبيع غير مملوك للبائع ولا المشتري: يلزم فوق ذلك أن يكون المبيع غير مملوك للمشتري، إذ لو كان المبيع مملوكاً للمشتري فإن العقد في تلك الحالة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً الاستحالة الحل استحالة مطلقة، لأنه يستحيل على الكافة نقل ملكية شيء إلى من هو مالك له فعلاً.

(٣): أن يكون العقد بيعاً: يشترط بدها أن يكون العقد بيعاً، فإذا تعهد شخص لآخر، بأن يجعل المالك يبيع له الشيء محل التعاقد، فإن هذا يعتبر تعهداً عن الغير، وليس بيعاً، فمحل التزام المتعهد ليس نقل الملكية بل القيام بعمل هو الحصول على رضا المالك بأن يبيع الشيء.

حكم بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين؟

أولاً: حق المشتري في طلب الإبطال: يبين من نص المادة (٤٦٦) مدني، " أن المشتري هو الذي له حق طلب إبطال البيع إذا وقع على مال الغير"، لأنه هو الذي تقرر الإبطال لمصلحته، وهو يستطيع أن يتمسك بالإبطال بدعوى يرفعها طالباً ذلك، أو بطريق الدفع، فهو يستطيع أن يرفع دعوى أصلية، حتى ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي في المبيع، طالباً استرداد ما دفع من ثمن ما دام أن هذا الثمن قد دفع لشخص لا يستحقه.

المشتري يستطيع ذلك حتى ولو كان عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع، لأنه إنما رضى بالبيع اعتقاداً منه بأن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع فينقلها إليه، فإذا تأكد أن البائع ليس في استطاعته ذلك، فإن له أن يبادر برفع الدعوى دون أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي في المبيع بأن يطلب إبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفع للبائع وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي.

ويلاحظ أن ثبوت حق المشتري في طلب إبطال البيع لا يخل بحقه في طلب فسخ العقد، فله أن يستعمله أو لا يستعمله، وإذا تعرض له المالك الحقيقي، فله فضلاً عن حقه في الإبطال والفسخ أن يرجع بضمان الاستحقاق. ويثبت حق الإبطال للمشتري حتى ولو كان سيء النية وقت التعاقد بأن كان يعلم أن المبيع مملوك للغير، كما يثبت له ولو كان البائع حسن النية، يجهل أنه يبيع ملك غيره.

وليس للبائع الحق في أن يطلب إبطال البيع، لأن الإبطال لم يتقرر لمصلحته بل لمصلحة المشتري.

ثانياً: حق المشتري حسن النية في المطالبة بالتعويض: إذا كان المشتري حسن النية، وحكم له بالإبطال بناء على طلبه، فإن يكون له أن يطالب بالتعويض مع حقه في الإبطال، ويكون للمشتري هذا الحق إذا كان حسن النية، أي لا يعلم وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع، حتى ولو كان الأخير حسن النية، أي لا يعلم هو الآخر أن المبيع غير مملوك له فإذا كان المشتري سيء النية، فإنه لا يكون له حقاً في طلب التعويض، وإنما يكون له فقط مجرد الحق في طلب إبطال البيع، بيد أنه إذا لم يكن له الحق في طلب التعويض - حالئذ - فإنه يكون له أن يطلب ما دفع من الثمن نتيجة الحكم بالبطلان.

أساس حق المشتري في التعويض: اختلف الفقهاء حول أساس مسئولية البائع عن التعويض:

- ذهب رأى إلى أن هذا الحكم تطبيق تشريعي القاعدة الخطأ عند تكوين العقد
- ذهب رأى آخر - هو الراجح في نظرنا - إلى أن أساس التزام البائع بالتعويض هو المسئولية التقصيرية، لأن بيع الشخص لشيء غير مملوك له يعتبر خطأ من البائع، لا سيما إذا كان سيء النية، لأنه في هذه الحالة يكون معتصباً سقوط حق المشتري في طلب الإبطال يحق للمشتري أن يطلب إبطال البيع في وقت إنعقاده: ولكن حقه هذا يسقط بأحد الأسباب الآتية:

أولاً: إقرار المالك الحقيقي للعقد: الرأي السائد في الفقه أن إقرار المالك الحقيقي الذي يجرد المشتري من طلب

الإبطال، هو الذي يصدر قبل أن يرفع المشتري دعوى الإبطال، أما إذا صدر الإقرار بعد ذلك، فلا يحول دون

الحكم بالإبطال على أساس أن المحكمة تنظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها.

ثانياً: أن يمتلك البائع المبيع بعد العقد كما يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع، إذا تملك البائع المبيع بعد صدور العقد، أي كان سبب التملك، إذ أنه بصيرورة البائع مالكا يزول المانع الذي كان يحول دون انتقال الملكية إلى المشتري والتملك الذي يحول دون انتقال الملكية إلى المشتري، والتملك الذي يحول دون طلب الإبطال، يلزم أن يكون قبل رفع دعوى الإبطال، وفقاً للرأي السائد، كما هو الحال في قرار المالك الحقيقي للبيع.

ثالثاً: إجازة المشتري للعقد: إذا أجاز المشتري العقد، فإن حقه في طلب الإبطال يسقط ذلك أحق الإبطال مقرر

لمصلحة المشتري، ولما كان الأمر كذلك، فإنه يكون له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، بعد علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، فإجازة المشتري للعقد، تزيل قابليته للإبطال وتحوله إلى عقد صحيح فيما بين المتعاقدين.

رابعاً: التقادم: يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع بالتقادم وفقاً للقواعد العامة، وبمقتضى ذلك تسقط دعوى طلب إبطال البيع بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري بعدم ملكية البائع، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت العقد، وقد اتجه الرأي الغالب في الفقه إلى ذلك، نظراً لأن المشرع لم ينص على أحكام خاصة بالتقادم في شأن دعوى إبطال بيع ملك الغير.

ويلاحظ أن سقوط حق المشتري في طلب العقد بالإجازة أو بالتقادم لا أثر به على حقوق المالك، لأن البيع غير سار في حقه على أي الأحوال.

صيغة السؤال في الامتحان: ١ اشرح بالتفصيل المناسب شروط الثمن في عقد البيع ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ٢ اشرح بالتفصيل المناسب الفرق بين الثمن الصوري والتافه والبخس ؟

س١٢ : تكلم عن الثمن في عقد البيع بالتفصيل المناسب ؟

- يعتبر الثمن ركناً رئيسياً من أركان البيع لا ينعقد بدونه وهو محل التزام المشتري الأساسي، وهو الذي يميز البيع عن غيره من العقود الأخرى، والثمن يجب أن تتوافر فيه شروط وهي:
- أولاً:** أن يكون الثمن من النقود : يختص الثمن في البيع بأنه نقدي، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (٤١٨) مدني، بقولها البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي وإذا كان بعض الثمن نقوداً والبعض الآخر من غير النقود يكون تكليف العقد خاضعاً للعنصر الغالب
- ثانياً:** أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير: الأصل أن يتم تقدير الثمن بمعرفة المتعاقدين صراحة عند إبرام عقد البيع، وقد يتحدد الثمن ضمناً، إذا أصبح من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، ولا يشترط أن يكون الثمن محدداً في عقد البيع، وإنما يكفي أن يبين فيه الأسس التي تجعله قابلاً للتحديد فيما بعد ، ويجب أن تكون الأسس التي يتم على أساسها تحديد الثمن مما ينأى بالعقد عن إثارة النزاع مستقبلاً ومن ثم لا يكفي أن يكون الاتفاق على البيع بالثمن المناسب أو الثمن العادل، كما لا يجوز الاتفاق على أن يكون تحديد الثمن لمحضر إرادة أحد المتعاقدين
- قد يقدر الثمن بواسطة أجنبي عن العقد بنتان عليه فيما بعد فإن البيع لا ينعقد إلا عند حصول هذا الاتفاق اللاحق أن يجبره عليه
 - كما قد يتعهد المتعاقدان إلى القاضي بأمر تعيينه وللقاضي أن يستعين في ذلك بالغرامة التهديدية، وإذا تعذر الاتفاق كان للمتعاقد المضرور أن يطالب بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد غير مسمى قد تم بينهما يلتزم كل منهما بموجبه، أن يعمل كل ما يلزم لتعيين مفوض .
 - ويلتزم المتعاقدان بالثمن الذي يحدده المفوض، ولكن يجوز لمن يتضرر من هذا التحديد أن يطعن فيه، إذا تم نتيجة توافق مع الطرف الآخر، كما في بيع النجش في الفقه الإسلامي أو إذا خرج المفوض عن الحدود المرسومة له في الاتفاق، أو إذا وقع المفوض في خطأ جسيم، نتيجة لغلط في صفة جوهرية للمبيع جعلته يقدره بثمن غير مناسب .
- القواعد الواردة على حرية المتعاقدين في تحديد الثمن :** والأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الثمن من ناحية نوع النقود ومقدارها، ولكن هذا الأصل يرد على قيدين :
- (١) السعر الإلزامي للنقود الورقية : لا يجوز اتفاق المتعاقدين على أن يكون تحديد الثمن الذهب في المعاملات الداخلية وقد نص على " بطلان شرط الذهب إذا كان قد اتفق على الدفع بالذهب، أو بما يعادل قيمة الذهب وقت الوفاء " وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات الخارجية بناء على التفسير بالمرسوم بقانون ٣٥ لسنة (١٩٣٥) والذي نص على " بطلان شرط الدفع بالذهب في المعاملات الخارجية " .
- فيكون للمشتري أن يوفي بالثمن نقوداً ورقية مصرية على أساس قيمة الذهب المشروط في العقد لا وقت الوفاء، ولا يبطل عقد البيع كله نتيجة لبطلان شرط الذهب إلا إذا اتضح أن هذا الشرط كان هو الدافع للتعاقد.
- (٢) السعر الإجباري لبعض السلع : إذا فرض المشرع سعراً إلزامياً لبعض السلع فلا يجوز البيع بسعر يزيد عنه، وغالباً ما يقترن مثل هذا الفرض إجراء جنائي على من يخالفه، وحكم العقد مع تلك المخالفة عدم البطلان مراعاة للمشتري الذي قد يكون في حاجة إلى تلك السلعة،
- (٣) أن يكون الثمن جدياً : الثمن الجدي: هو الذي تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بدفعه على أساس أنه مقابل حقيقي لنقل ملكية المبيع إليه ومن ثم لا يكون الثمن جدياً، إذا كان صورياً، أو تافهاً أو بخساً، وذلك ما

© 01099668444

١٥

العقود المدنية

إبراهيم، متحيز

الضمان

مسك

الثالث قانون

- نوضحه فيما يلي:
- الثمن الصوري :** يكون الثمن صورياً إذا ذكر في العقد أن المشتري قد التزم بدفعه استبقاءاً للشكل فقط، دون أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بدفعه.
- الصورية قد تكون مطلقة إذا اتفقا على ألا يدفع المشتري من الثمن أي شيء.
- قد تكون نسبية إذا خالف الثمن المذكور في العقد الحقيقي المتفق عليه زيادة أو نقصاً، وفي هذه الحالة ينعقد البيع بالثمن الحقيقي لا بالثمن الصوري إذا كان الثمن صورياً لا يكون العقد بيعاً، وإنما يكون عند هبة لا تتم إلا بورقة رسمية.
- الثمن التافه:** هو الثمن الذي يصل من القلة إلى درجة لا تتناسب البتة مع قيمة المبيع، مثل أن يبيع سيارة تساوي مائة ألف جنيه بمبلغ مائة جنيه، والثمن التافه في حكم الثمن المعدوم، ومن ثم يكون البيع معه باطلاً باعتباره بيعاً.
- يذهب الفقه إلى أن الثمن التافه على النحو المذكور يعتبر معه العقد هبة مكشوفة لا تصح إلا بورقة رسمية،
- الثمن البخس:** هو الذي يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه لا ينزل إلى حد الثمن التافه الذي يعتبر ثمناً غير جدي، وغالباً ما يكون البائع قد قبله لظروف اضطرارية، أو لحاجته الماسة أو لعدم خبرته.
- وهو على خلاف الثمن الصوري والثمن البخس، يعتبر ثمناً جدياً يكفي لانعقاد البيع.
- الثمن البخس يعطى البائع**
- الحق في طلب إبطال العقد أو زيادة الثمن أو نقص مقدار المبيع في حالة الاستغلال .
 - الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل كما في حالة بيع عقار ناقص الأهلية.

(هام جداً)

⑥ الجزئية الهامة: التزام البائع بنقل الملكية العقارية.

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب انتقال الملكية في العقار ؟

⑦ الجزئية الهامة: دعوى صحة التعاقد، ودعوى صحة التوقيع؟ - دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية. (✓) / (X) مع التعليق. (هام جداً)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد ؟

س ١٣ : تكلم عن التزام البائع بنقل الملكية العقارية بالتفصيل المناسب ؟

الملكية في العقار تنتقل بالتسجيل، فلكي تنتقل الملكية فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، يجب تسجيل عقد البيع على الوارد على العقار أو على الحقوق العينية بصفة عامة.

لما كان عقد البيع من العقود التي تؤدي إلى نقل الملكية فإنه يجب تسجيله، وليس من شأن هذا التسجيل أن يجعل عقد البيع عقداً شكلياً لا ينعقد إلا إذا تم تسجيله، لأن عقد بيع العقار في حد ذاته عقد رضائي، يتم بمجرد التراضي بين الطرفين، وإنما يلتزم التسجيل لكي يترتب على العقد الأثر الناقل للملكية.

مراحل عقد بيع العقار: وبناء على ذلك فإن عقد بيع العقار يمر بمرحلتين :

المرحلة الأولى: مرحلة عقد البيع الابتدائي.

المرحلة الثانية: مرحلة العقد بعد شهره وتسجيله.

أثار عقد بيع العقار الابتدائي

عقد بيع العقار الابتدائي الذي لم يسجل، لا نقل الملكية للمشتري، وإنما تترتب عليه التزامات وحقوق شخصية بين كل من البائع والمشتري

يترتب على ذلك أن البائع يلتزم بكل ما يترتب على عقد البيع الابتدائي من التزامات شخصية تقع على عاتقه، ومن أهم تلك الالتزامات الالتزام بنقل الملكية إلى المشتري، وبناء على ذلك يكون عليه القيام بكل ما هو ضروري لإتمام عملية التسجيل، كما يلتزم بتسليم الشيء المبيع وضمانه، ويلتزم المشتري بالثمن ويتسلم المبيع ويكون لكل من طرفي العقد أن يجبر الآخر على تنفيذ التزاماته التي يولدها العقد، إذا لم يتم بتنفيذها اختياراً، وذلك عن طريق دعوى صحة التعاقد، ودعوى صحة التوقيع، وتلقى الضوء على مضمون كل من هاتين الدعويتين :

دعوى صحة التعاقد

إذا امتنع البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل، ففي هذه الحالة يكون للمشتري أن يطلب إليه القيام بذلك، كما يكون له أن يجبره على ذلك عن طريق دعوى صحة التعاقد، حيث يطلب المشتري من المحكمة

© 01099668444

١٦

العقود المدنية

إبراهيم متحدي

الضمان

مسك

الثالثة قانون

الحكم له بصحة ونفاذ البيع، فإذا قضى له بذلك وقام بتسجيل الحكم فإنه يكتسب الملكية ويستند حق المشتري في رفع هذه الدعوى إلى القواعد العامة التي تقضي بإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً

طبيعة دعوى صحة التعاقد: دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية عقارية، يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار المبيع، فهي شخصية، لأن المشتري يرفعها بصفته دائناً للبائع لا مالاً، حيث لم يصبح بعد صاحب حق عيني، وهي دعوى عقارية، لأن محلها عقار وهي تهدف إلى كسب حق عيني عقاري، ويقوم لرفعها المشتري أو ورثته على البائع أو ورثته، فإذا ما حكم له في هذه الدعوى استطاع أن يسجل الحكم باعتباره سنداً قاطعاً على وقوع البيع، ولا يحتاج تسجيله في هذه الحالة إلى تدخل من البائع، وتنتقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع بتسجيل الحكم الصادر لمصلحته، وهي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة البيع، فتتناول صحته ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الصادر فيها مقررراً لكل ما ورد عليه الرضا بين المتعاقدين، دون حاجة إلى الورقة التي تم فيها التعاقد أولاً، وعلى القاضي أن يتحقق من عدم وجود سبب من أسباب البطلان أو عدم التنفيذ.

شروط نجاح المشتري في دعوى صحة التعاقد: يشترط لكي ينجح المشتري ويكسب دعوى صحة التعاقد: أولهما: أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ما يزال ممكناً: فإذا كان تنفذ التزامه غير ممكن بأن كان قد تصرف في العقار وسجل المتصرف إليه عقده وانتقلت إليه الملكية، فلا يكون التنفيذ العيني ممكناً، ولا يجاب المشتري إلى طلب ويتعين الحكم برفض دعوى صحة التعاقد، إذ أن الحكم فيها لصالحه لن يكون مجدياً ويستطيع المشتري أن يرجع على البائع بالتعويض.

ثانيهما: وفاء المشتري بالتزاماته: يشترط أن يكون المشتري قد نفذ التزامه بالنسبة للوفاء بالثمن أو أودعه خزنة المحكمة، بعد عرضه عرضاً حقيقياً، لأن عقد البيع من العقود التبادلية، ولا يجبر البائع على تنفيذ التزامه إذا لم يكن المشتري قد وفى بالتزامه بدفع الثمن، والقاعدة أن البائع وحده هو الذي يستطيع أن يحتج بعدم دفع الثمن، فلا يجوز لغيره أن يطعن في أن المستوى لم يودع الثمن، أو ما تبقى منه خزنة المحكمة.

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد: لتلافي ما قد يلجأ إليه البائع من التصرف في العقار المبيع ببيعه، أو بترتيب حق عيني عليه في الفترة ما بين رفع الدعوى وصدور الحكم فيها، حيث إن التصرف الصادر من البائع للغير في تلك الفترة يعتبر نافذاً في مواجهة المشتري، حيث لا يزال الأول مالاً للعقار، فإن المشرع قد أجاز تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد

بناء على ذلك يجب على المشتري أن يقوم بتسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ويكون ذلك بتسجيل صحيفة افتتاح الدعوى بعد إعلانها إلى البائع، وقيدتها بجدول المحكمة، فإذا ما صدر الحكم الصالح المشتري وجب عليه أن يقوم بالتأشير بمضمونه، على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وترتب على هذا التأشير أن حق المشتري يكون حجة على كل من ترتب له حق عيني ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما يلاحظ أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري بتسجيل صحيفة الدعوى، وإنما تنتقل إليه من وقت التأشير بالحكم الصادر له، ومن ثم لا يكون له قبل ذلك أن يطالب بالشفعة كمالك للعقار.

دعوى صحة التوقيع

إذا كان عقد البيع ثابتاً في ورقة عرفية، وامتنع البائع عن التصديق على توقيعه عليها أمام الموظف المختص تمهيداً لتسجيل عقد البيع، كان للمشتري أن يرفع عليه دعوى صحة التوقيع، فإذا صدر الحكم بصحة التوقيع، فإن هذا الحكم يقوم مقام التصديق على التوقيع، ويكون للمشتري أن يسجل عقد البيع مرفقاً به الحكم بصحة توقيع البائع.

01099668444

١٧

العقود المدنية

إبراهيم ستيت

الكتاب



مصر

الثالث قانون

التفرقة بين دعاوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد:

صحة التعاقد	صحة التوقيع
لا يمكن الانتجاع ل كلا الدعويين إلا إذا كان عقد البيع مكتوباً في محرر عرفي	ليس هناك ما يحول من قيام البائع بالطعن في البيع بالإبطال، أو عدم النفاذ أو الفسخ.
دعوى موضوعية للقاضي فيها أن يتعرض الموضوع التصرف المدون في المحرر العرفي من حيث انعقاده أو نفاذه	ليست دعوى موضوعية إنما هي دعوى تحفظية ليس للقاضي فيها أن يتعرض الموضوع التصرف المدون في المحرر العرفي من حيث انعقاده أو صحته أو نفاذه
تسجل صحيفة فيها من حيث انعقاده أو نفاذه	لا تسجل صحيفة فيها من حيث انعقاده أو نفاذه
تسجل صحيفة الدعوى	تسجل صحيفة الدعوى
تسجيل العقد العرفي مصحوباً بالحكم الصادر بصحة البائع إذا قام بالتصرف أثناء نظر الدعوى إلى شخص آخر، وقام المتصرف إليه بتسجيل عنده قبل أن يسجل المشتري الأول عقده، بناء على الحكم الصادر بصحة التوقيع، فإن المشتري الثاني هو الذي يفضل، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تحقق للمشتري الحماية التي تحققها دعوى صحة التعاقد، ولذلك فإن الدعوى الأخيرة قد غلبت يفي التعامل على دعوى صحة التوقيع.	تسجيل العقد العرفي مصحوباً بالحكم الصادر بصحة البائع إذا قام بالتصرف أثناء نظر الدعوى إلى شخص آخر، وقام المتصرف إليه بتسجيل عنده قبل أن يسجل المشتري الأول عقده، بناء على الحكم الصادر بصحة التوقيع، فإن المشتري الثاني هو الذي يفضل، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تحقق للمشتري الحماية التي تحققها دعوى صحة التعاقد، ولذلك فإن الدعوى الأخيرة قد غلبت يفي التعامل على دعوى صحة التوقيع.

○ اشرح بالتفصيل المناسب صور الوعد بالبيع، والفرق بينه وبين البيع الابتدائي ؟

○ اشرح بالتفصيل المناسب تعريف العربون، ودلالته في القانون المدني المصري ؟

○ اشرح بالتفصيل المناسب حالات الحق في حبس المبيع ؟

○ اشرح بالتفصيل المناسب أثر التفرقة بين العيوب الجسيمة وغير الجسيمة فيما يتعلق بضمان البائع للعيوب الخفية ؟

صيغة السؤال في الامتحان: الشروط التي يجب توافرها في العيب الخفي الموجب للضمان في عقد البيع ؟

ضمان العيوب الخفية

شروط العيب الموجب للضمان : يجب حتى يكون العيب موجباً للضمان أن تتوافر فيه شروط معينة أولاً: أن يكون العيب قديماً: هو الذي يكون موجوداً في المبيع وقت تسليمه من البائع، كإصابة الحيوان بجرثومية العرض وهو في يد البائع ثانياً: أن يكون العيب مؤثراً: يعتبر العيب مؤثراً إذا كان ينقص من قيمة المبيع أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو الغرض الذي أعد له وبناء على ذلك، فإن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان مؤثراً، أي على قدر معين من الجسامة، وتقدير جسامة العيب متروك لقاضي الموضوع، وبالتالي لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه كاحتواء القمح مع قليل من الأتربة، بنسبة لا تزيد عن النسبة المتفق عليها بين المتعاقدين . ثالثاً: أن يكون العيب خفياً: العيب الخفي هو الذي يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي، أو لا يكشفه غير خبير، أو لا يظهر إلا بالتجربة، المعيار الذي يتبينه المشرع معيار شخصي لا موضوعي، فلا يعتد بقدرة أو وجود السوس في الخشب قبل التسليم ولا تظهر آثاره إلا بعده فالبائع لا يضمن إلا العيب الموجود بالمبيع عند انعقاد العقد، وكذلك العيب الذي يطرأ عليه بعد البيع وحتى وصول التسليم، أما إذا حدث العيب بعد التسليم فإنه لا يدخل في ضمان البائع وإنما يتحمل المشتري تبعته، أو يرجع على من يكون مسئولاً عن



01099668444

٣٨

المُيسر للدراسات الشرعية والقانونية



العقود المدنية - الفرقة الثالثة قانون ٢٠٢٥

أ. إبراهيم سعيد

إحداثها فيجب على المشتري أن يلجأ إلى أهل الخبرة للاستعانة بهم، فلو كان المبيع منزلاً وجب أن يستعين المشتري بمهندس معماري، لا يعتبر العيب خفياً إلا إذا كان الرجل العادي لا يستطيع أن يتبينه ولو قعد المشتري عن الاستعانة بأهل الخبرة مكتفياً بالفحص الشخصي مع نقص خبرته فلم يكتشف ما في المبيع من عيب، فلا يكون له أن يرجع على البائع بضمن العيب. يضمن البائع العيب الخفي سواء كان يعلم به أو لا يعلم، كما يضمن العيب الخفي الوجود وقت البيع، ومع ذلك فإن البائع يلتزم بضمن العيب ولو كان من العيوب الظاهرة في حالتين (١) إذا أكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب: حيث يعتمد المشتري على ذلك ولا يقوم بفحص المبيع، ولذلك يظل البائع ملتزماً بالضمان بالرغم من ظهور العيب . (٢) إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه مثل أن يتعمد بائع السيارة إخفاء كسر بموتورها، وهذين الاستثناءين لا يردان إلا في حالة ما إذا كان العيب ظاهراً، وبشرط يخطره به خلال مدة معقولة، فإذا لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطره به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب. يجب على المشتري أن يبادر إلى التحقق من حالة المبيع متى تسلمه، وبمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا ما بدا له عيب يوجب الضمان وجب عليه أن يبادر إلى إخطار البائع به خلال مدة معينة، وتحديد تلك المدة المعنية مسألة موضوعية بقدرها قاضي الموضوع في ضوء ظروف كل حالة، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر قابلاً للمبيع ولا يكون له أن يرجع على البائع بالضمان، والمراد بالتسليم هنا هو التسليم الفعلي، وليس الحكمي، ولم يحدد القانون شكلاً معيناً للإخطار، فيجوز أن يكون بإخطار على يد محضر، وبخطاب مسجل أو بخطاب عادي، ويجوز أن يكون شفويًا بشرط إمكان إثباته، وعيب الإثبات يقع على عاتق المشتري، ويجوز فيه إثباته بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البيئة والقرائن . ثانياً: الحقوق المقررة للمشتري في دعوى الضمان: إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان وبهذا يكون المشرع قد أحال بالنسبة الأحكام ضمان العيوب الخفية الخاصة بالاستحقاق الجزئي على نحو ما سبق. ليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولكن يكون له المطالبة بالتعويض العيني المتمثل في قيام البائع بإصلاح العيب أن قبل ذلك، أو الحكم بالتعويض النقدي، والخيار في كلا الأمرين أمر متروك لتقدير المحكمة . ثالثاً: هلاك المبيع وأثره على الرجوع بالضمان: إن هلك المبيع بعد أن ظهر في المبيع عيب فإن هلاكه لا يؤدي إلى سقوط حق المشتري في مطالبة البائع بالضمان مهما كان سبب الهلاك، يستوى أن يكون الهلاك بسبب العيب ذاته أو بسبب أجنبي، أو بفعل المشتري، ولكن حقوق المشتري ستختلف بالطبع باختلاف سبب الهلاك . المدة التي تسقط بها دعوى ضمان العيب الخفي هي سنة من تاريخ تسليم المبيع، ومدة السنة هذه قصيرة نسبياً، والعبرة بالتسليم الذي يعتبر تمامه بدءاً للتقادم هو التسليم الفعلي وليس الحكمي . يجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على مدة أطول من مدة السنة الضمان

- أما الاتفاق على مدة أقصر من مدة السنة للضمان، فالراجح في الفقه أنه لا يجوز
- لا يجوز للبائع أن يتمسك بسقوط دعوى المشتري بمضي سنة في التشريع المصري
- يلاحظ أن جعل تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم يتفق مع اتجاه الفقه الإسلامي في هذه المسألة.

شروط صحة الاتفاق على نقصان أو إسقاط الضمان: يشترط لصحة الاتفاق على إسقاط أو نقصان الضمان: (١) ألا أن يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه، فلو كان البائع قد تعمد ذلك فإن الاتفاق يكون باطلاً، فيظل ضامناً للعيب ولا يكفي مجرد علم البائع بوجود عيب معين في المبيع، ما دام أنه لم يتعمد إخفاء عن المشتري.



01099668444

٣٩

المُيسر للدراسات الشرعية والقانونية



العقود المدنية - الفرقة الثالثة قانون ٢٠٢٥

أ. إبراهيم سعيد

(٢) ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة: إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من تاريخ ظهوره، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، هذا ما لم يتفق على غير ذلك وهذا الحكم يعتبر صورة من صور تعديل أحكام الضمان، وهو كثير الوقوع في الحياة العملية، وخاصة في بيع الآلات الدقيقة كالراديو والساعات والسيارات وآلات التصوير، وغيرها وقد يتفق على زيادة مدة الضمان بخمس سنوات مثلاً أو على نقصانها لمدة ستة أشهر

الجزئيات والأسئلة الهامة
في

(عقد الإيجار)

عدد صفحات (عقد الإيجار) (١٠) صفحات
من صفحته (١٧) إلى صفحته (٢٦)

الجزئيات والأسئلة الهامة في (عقد الإيجار)

① الجزئية الهامة: الأهلية في عقد الإيجار؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب الأهلية اللازمة لطرفي عقد الإيجار ؟

② الجزئية الهامة: شروط الأجرة؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب شروط الأجرة ؟

③ الجزئية الهامة: المدة في عقد الإيجار؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب طريقة تعيين المدة في عقد الإيجار ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② تحدث عن المدة باعتبارها من عناصر المحل في عقد الإيجار ؟

④ الجزئية الهامة: التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة؟

صيغة السؤال في الامتحان: ① تكلم عن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب جزاء إخلال المؤجر بتسليم الشيء المؤجر ؟

⑤ الجزئية الهامة: التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة. (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب انتقال الملكية في العقار ؟

⑥ الجزئية الهامة: التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية المؤجرة؟

صيغة السؤال في الامتحان: تكلم عن التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية المؤجرة ؟

⑦ الجزئية الهامة: التزام المستأجر بدفع الأجرة؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب التزام المستأجر بدفع الأجرة ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب ضمانات الوفاء بالأجرة ؟

⑧ الجزئية الهامة: التزام المستأجر برد العين المؤجرة. (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: تكلم عن التزام المستأجر برد العين المؤجرة ؟

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب الأهلية اللازمة لطرفي عقد الإيجار؟

سؤال: تكلم عن أهلية التأجير بالتفصيل المناسب؟

الشرط الأول: أن يكون كل من المؤجر والمستأجر أهلاً لإبرام العقد

الأهلية في التأجير والاستئجار

أهلية المستأجر

الأهلية الواجب توافرها في المؤجر

أولاً: الأهلية الواجب توافرها في المؤجر يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول بأن الإيجار يعتبر عملاً من أعمال الإدارة، ولذا فإنه يكفي لإبرامه أهلية الإدارة حتى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره فمن بلغ سن الرشد غير

01099668444

٤

العقود المدنية

إبراهيم، متعتين

الفتام



مسك

الثالثة قانون

مصائب يعارض من عوارض الأهلية، وبالمقابل فإن عديمي الأهلية وهم الصبي غير المميز دون السابعة والمجنون والمعتوه، لا يجوز لهم القيام بتأجير أموالهم، وإلا كانت أعمالهم باطلة بطلاناً مطلقاً وإذا كان سبب انعدام التمييز راجع إلى الجنون أو العته، فإنه لا يجوز الحكم ببطلان الإيجار إلا إذا صدر بعد تسجيل قرار الحجر أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها وإذا لم يبلغ الشخص من الرشد أو بلغ هذه السن ولكن حجر عليه لسفه أو لغفلة، فإنه يكون ناقص الأهلية، وبالتالي كان الإيجار الصادر منه قابلاً للإبطال لمصلحته

ثانياً: أهلية المستأجر: التكييف القانوني لعقد الإيجار هل هو من أعمال التصرف أم من أعمال الإدارة؟ الرأي الأول: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الإيجار عمل من أعمال التصرف، ومن ثم يلزم أن تكون للمستأجر أهلية التصرف

الرأي الثاني: يرى أنصاره أن الاستئجار عمل من أعمال الإدارة

الرأي الثالث: يرى أصحابه أن الاستئجار يعد من أعمال الإدارة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان المستأجر قد استأجر الإدارة شؤنه المألوفة كمن يستأجر منزلاً ليسكنه فهو من هذه الناحية يدير شؤنه

الحالة الثانية: إذا كان الاستئجار عملاً تابعاً اقتضاه ضرورات الإدارة كمن أجر مكاناً ليعمل فيه مهنته من محاماة أو طب أو غير ذلك ويعد الاستئجار من أعمال التصرف إذا كان مستقلاً وليس تابعاً لعمل آخر كمن يستأجر أرضاً زراعية بقصد زراعتها

نحن نؤيد ما ذهب إليه غالبية الفقهاء وهو أن الاستئجار من أعمال التصرف بصرف النظر عن مصدر الأجرة المدفوعة ومن ثم يلزم لإبرام عقد الإيجار أن يكون المستأجر لديه أهلية التصرف في الأجر وبناء على ما سبق ترجيحه فإن عقد الإيجار الذي يبرم مع صبي غير مميز يعتبر بطلاً بطلاناً مطلقاً ما سبق ترجيحه فإن عقد الإيجار الذي يبرم مع صبي غير مميز يعتبر بطلاً بطلاناً مطلقاً

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب شروط الأجرة ؟



موضع امتحان

س ٧ : عرف الأجرة مبيناً شروطها وكيفية تحديدها بالتفصيل المناسب ؟

أولاً : ماهية الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر

ثانياً : شروط الأجرة

01099668444

١٢

العقود المدنية

إبراهيم، ستعيت

الفتام



مسك

الثالثة قانون

الشرط الأول : أن تكون الأجرة ممكنة الوفاء : ويقصد بهذا الشرط أن تكون الأجرة ممكنة الوجود أو موجودة بالفعل وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وتكون الأجرة ممكنة إذا كانت مبلغاً من النقود أو كانت شيئاً مثلياً آخر

• فإذا كانت شيئاً معيناً بالذات، وجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود، كنتاج الماشية قبل ولادتها

• وإذا كانت الأجرة عبارة عن عمل وجب ألا يكون هذا العمل مستحيلاً استحالة مطلقة

فإن الأجرة إذا كانت غير موجودة أو غير قابلة للوجود، فإن العقد لا يعتبر إيجاراً بل يعتبر عارية

الشرط الثاني : أن تكون الأجرة معينة أو قابلة للتعين : يختلف الفقه القانوني عن الفقه الإسلامي في هذا الصدد؛ حيث أن الأول لا يشترط العلم بالأجرة، فلو عقد الإيجار بدون ذكر أجرة لم يكن العقد باطلاً، بل يكون صحيحاً ويتدخل القاضي في هذه الحالة بناءً على طلب أحد الطرفين لتحديد الأجرة عكس الفقه الإسلامي

الشرط الثالث : أن تكون الأجرة مشروعة ضرورة أن تكون الأجرة غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة

الشرط الرابع : أن تكون الأجرة جدية وقصد بجدية الأجرة أي أن تكون الأجرة حقيقية وليست صورية أي أن وفي هذا الصدد ينبغي أن نعرض لكل من الأجرة الصورية والأجرة التافهة والأجرة البخسة فنقول:

• إذا كانت صورية كما إذا سمي المتعاقدان أجرة لا يقصدان أن يدفعها المستأجر، كان عقد الإيجار باطلاً

• إذا كانت الأجرة تافهة، بأن سمي المتعاقدان أجرة تكاد تكون في حكم العدم ويقع كثيراً أن تؤجر أرض

الجمعية خيرية بأجرة تافهة، فالعقد يكون في حقيقته عارية أو هبة حق انتفاع في صورة إيجار

• الأجرة بخسة ويكون الإيجار صحيحاً غير قابل للطعن عليه بالغين إلا إذا استغل أحد المتعاقدين طيشاً

بيناً أو هوى جامح في المتعاقد الآخر كما لا يجوز للمؤجر رفع دعوى تكملة الأجرة إلا في حالة إيجار الوقف

• يختلف البيع عن الإيجار؛ حيث يجوز للبائع رفع دعوى تكملة الثمن إذا وقع غبن يزيد على الخمس طبقاً لما نصت عليه المادة ٤٢٥ من القانون المدني شريطة ألا يكون البيع قد تم بطريق المزاد العلني

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب طريقة تعيين المدة في عقد الإيجار ؟ صيغة أخرى في الامتحان: ② تحدث عن المدة باعتبارها من عناصر الحل في عقد الإيجار ؟

س ٨ : بين كيفية تحديد مدة الإيجار بالتفصيل المناسب ؟

- أولاً: تحديد المدة بواسطة الطرفان من الممكن أن يتفق كل من المؤجر والمستأجر على مدة الإيجار يتم ذكر تاريخ بداية المدة ونهايتها في نفس العقد
- قد يرجع الطرفان تحديد المدة لاتفاق لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الإيجار متوقف على هذا الاتفاق، فإن لم يتفق، يتم تحديد المدة طبقاً للقانون.
- قد يعهد الطرفان لشخص أجنبي بتحديد المدة، فإن رفض هذا الشخص أو امتنع يتم تحديد المدة أيضاً بواسطة القانون

ثانياً: تحديد المدة بواسطة القانون يتم تحديد المدة بواسطة القانون في الحالات الآتية:

إذا لم يتفق المتعاقدان على مدة للإيجار

إذا اتفقا على مدة غير محدودة

إذا اتفقا على المدة ولكن تعذر عليهما إثبات ما اتفقا عليه

هل يوجد في القانون حد أقصى للمدة في عقد الإيجار أم لا؟

الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أن مدة الإيجار يجب ألا تزيد على ستين سنة قياساً على حق الحكر ونحن لا نؤيد هذا الرأي وذلك لما يلي:

١. أن الإيجار لا يعطى للمستأجر إلا حق شخصي أما الحكر فإنه يخول صاحبه حق عيني على الشيء المستحكر
 ٢. أن المستأجر لا يستطيع أن يغير ويبدل في العين المؤجرة، أما المحكر فله الحق في القيام بتعديلات وتغييرات في العين المحكرة
 ٣. أن الحكر غالباً ما يقع على أرض خربة، أما الإيجار فدائماً ما يقع على أرض صالحة للاستعمال
- الرأي الثاني: يذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأن تقدير الحد الأقصى متروك للقاضي يفصل فيه حسب الظروف

رأينا في المسألة: نحن نرى ترجيح الرأي الثاني

④ الجزئية الهامة: التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة؟

صيغة السؤال في الامتحان: ① تكلم عن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب جزاء إخلال المؤجر بتسليم الشيء المؤجر ؟

س ٩ : تكلم عن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة بالتفصيل المناسب ؟

تسليم العين المؤجرة

تسليم العين المؤجرة

- الفرع الأول: تسليم العين المؤجرة يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز له أن يسلم شيئاً آخر بدلاً منه إلا إذا قبل المستأجر بذلك
- إذا كان الشيء المؤجر معيناً بالذات مثل الأرض الزراعية وجب تعيينها ببيان حدود ومساحة وموقع الأرض



01099668444

١٤

العقود المدنية

إبراهيم ستحيات

الضام

مركز

مركز

الثالث قانون

- إذا كان الشيء المؤجر معيناً بالنوع تعين أن يتم تسليم نفس النوع والمقدار ودرجة الجودة فإذا لم يتم الاتفاق على درجة الجودة وجب الرجوع إلى العرف ويلتزم المؤجر بتسليم شيء من صنف متوسط

ما حكم لو ظهر عجز أو زيادة في العين المؤجرة؟

أولاً: وجود زيادة في العين المؤجرة لا توجد مشكلة إذا كانت هذه الزيادة بسيرة جرى العرف على التسامح فيها، ومن ثم فلا تؤثر على صحة العقد إما لو كانت الزيادة كبيرة ففي هذه الحالة يجب أن نفرق بين أمرين:

الأجرة مقدرة بحسب الوحدة

الأجرة مقدرة جملة

الأمر الأول: الأجرة مقدرة جملة فإن المستأجر لا يلتزم بزيادة الأجرة، تبقى الأجرة كما هي حتى في حالة الزيادة

الأمر الثاني: الأجرة مقدرة بحسب الوحدة

الفرض الأول: العين المؤجرة قابلة للتبعض وفي هذا الفرض يكون من حق المؤجر أن يسترد الزيادة الفرض الثاني: العين المؤجرة غير قابلة للتبعض في هذه الحالة يلتزم المستأجر بزيادة الأجرة بنسبة ما زاد في العين، إلا في حالة واحدة وهي إذا بلغت الزيادة حداً من الجسامية ففي هذه الحالة يجوز له طلب فسخ العقد

ثانياً: وجود نقص في الشيء المؤجر

- لا تثار مشكلة في حالة إذا كان النقص في العين المؤجرة بسيراً جرى العرف على التسامح فيه

- بلغ حداً من الجسامية ففي هذه الحالة يجوز له المطالبة بإبطال العقد

ومسألة تقدير ما إذا كان النقص بسيراً أو جسيماً مسألة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

كما أن من حق المستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من العين المؤجرة مع مراعاة حقه في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وليس مجرد حرمانه من الانتفاع بالجزء الناقص

وفي الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر المطالبة بالفسخ أو إنقاص الأجرة لابد وأن يرفع دعواه خلال سنة

اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة وليس من تاريخ الإيجار

وتعتبر الأحكام المنظمة للعجز أو الزيادة في العين المؤجرة أحكاماً كاملة الإرادة الأطراف المتعاقدة، ومن ثم يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها وبناء عليه يجوز للمؤجر أن يتفق مع المستأجر على الإعفاء من المسؤولية في حالتي الزيادة أو العجز في الشيء المؤجر ولا يلزم لهذا الاتفاق شكلاً معيناً فقد يكون صريحاً أو ضمناً

الفرع الثاني: تسليم ملحقات العين المؤجرة

الملحقات هي ما يتبع الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمته دون أن يكون جزءاً فيه أو من ثماره أو منتجاته ويتم تحديد هذه الملحقات إما باتفاق المتعاقدين أو عرف الجهة أو طبيعة الأشياء أو بواسطة القاضي عند النزاع **فمثلاً** إذا كان الشيء المؤجر منزلاً اعتبر من ملحقاته المفاتيح والأبواب والنوافذ والحديقة والفناء وأجهزة الكهرباء والمياه والغاز والتكييف والمصعد الكهربائي

الحالة التي يجب أن تسلم بها العين المؤجرة المؤجر يلتزم بالقيام بإصلاح العين المؤجرة أيًا كانت طبيعة هذه الإصلاحات ضرورية أم تأجيلية، وذلك حتى يمكن للعين أن تؤدي الغرض الذي استأجرت من أجله فمثلاً لو كان الشيء المؤجر منزلاً فعلى المؤجر أن يقوم بطلاء جدرانه وإصلاح نوافذه وأبوابه من زجاج وأسلاك كهربائية وغير ذلك

جدير بالذكر أن ما سبق ذكره من أحكام يعتبر قواعد مكملة يجوز للمتعاقدین الاتفاق على ما يخالفها يلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال، في المواعيد المتفق عليها والإجازة للمستأجر بعد ائذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة

الحكمة من هذا هي منع تحايل المؤجر للحصول من المستأجر على أجرة تزيد على الأجرة القانونية وهذا النص يقرر قاعدة مرة لا تجوز مخالفتها

كيفية التسليم

01099668444

١٥

العقود المدنية

إبراهيم متحيت

الكتاب



مسك

الثالث قانون

أولاً: التسليم الفعلي ويقصد به وضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر حتى ولو لم يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق أو يستولي عليها استيلاء مادياً ما دام أن المؤجر قد أعلمه بذلك

وبالمثال يتضح المقال : نفترض أن العين المؤجرة منزل فيلتزم المؤجر بتسليم مفاتيح المنزل وإخلائه

ثانياً التسليم الحكمي هو تصرف قانوني يتم بتراضي المتعاقدين على تغيير صفة الحيازة ويتحقق هذا في حالة إذا كانت العين المؤجرة تحت يد المستأجر كالوديعة أو العارية أو الرهن الحيازي، ففي مثل هذه الأحوال يكون التسليم حكماً

محضر الجرد والتسليم قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تحرير محضر الجرد الشيء المؤجر كما هوي الحال في الشقة المفروشة، حيث يلتزم المستأجر بردها بنفس الحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار

- إذا كانت هذه الأشياء في حالة غير حسنة، حيث يلتزم المستأجر بردها بنفس الحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار
- على عكس ما لو لم يتم عمل هذا المحضر فإن المستأجر سوف يكون ملزماً بردها بحالة حسنة رغم أن حالتها في بداية الإيجار كانت سيئة إذ من المفترض أنه قد تسلمها في حالة حسنة ويلزم بردها كذلك وهذا ليس في صالحه

قد يتم تحرير محضر الجرد والتسليم بواسطة الطرفان عند التسليم للعين المؤجرة

قد يتفق على أن يكون تحرير المحضر شرط عند التسليم للعين المؤجرة وفي هذه الحالة لا يجوز للمؤجر أن يمتنع أو يرفض تحرير ذلك المحضر وإلا كان من حق المستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض وللحكمة أن تعين خبير للجرد وتكون مصاريف الجرد على المؤجر

وإذا لم يتفق المتعاقدان على الجرد وتم الجرد فمن يتحمل نفقات تحرير المحضر والتسليم؟ اختلف فقهاء القانون في هذه المسألة على ثلاثة آراء:

الرأي الأول : يرى أصحابه أن نفقات تحرير محضر الجرد والتسليم تقع على عاتق الطرفين

الرأي الثاني : يره أنصاره أن المستأجر هو الذي يتحمل نفقات تحرير محضر الجرد والتسليم

الرأي الثالث : يذهب إلى القول بأن المؤجر هو الذي يتحمل نفقات تحرير محضر جرد وتسليم العين المؤجرة

رأينا في المسألة : نحن نرجح أنه إذا كان محضر الجرد لازماً لإتمام عملية التسليم فإن نفقات تحرير هذا المحضر تكون على المؤجر

زمان ومكان ونفقات التسليم

أولاً: زمان التسليم من الممكن أن يتفق المتعاقدان على وقت معين يتم فيه تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بهذا الميعاد فإذا لم يتفقا على ميعاد التسليم أو اتفقا ولكن اختلفا في الميعاد وتنازعا ولم يستطيعا إثبات ما تم الاتفاق عليه ففي هذه الأحوال يجب الرجوع إلى عرف

ثانياً: مكان التسليم لا يوجد في النصوص المنظمة لعقد البيع ما يبين مكان التسليم، ومن ثم يجب الرجوع أيضاً إلى ما تقضي به القواعد العامة

ثالثاً: نفقات التسليم تقع نفقات التسليم على عاتق المؤجر على اعتبار أنه المسؤول عن التسليم، أما إذا أراد المستأجر تسلم الشيء المؤجر في مكان آخر غير مكان التسليم المبين في العقد أو يحدده العرف مثلاً، ففي هذه الحالة يلتزم المستأجر بنفقات النقل كما يلتزم المستأجر بنفقات تقدير الشيء ومطابقته للمواصفات الواردة بالاتفاق

أولاً : التسليم المعيب فهذا يعد تسليماً معيباً لا يرى ذمة المؤجر ، ومثال ذلك : لو تسلم الشقة المؤجرة ونوافذها محطمة فما حكم هذا التسليم ؟

التنفيذ العيني	الفسخ	إنقاص الأجرة
----------------	-------	--------------

01099668444

١٦

العقود المدنية

إبراهيم ستحيات

الفتام



مسك

الثالثه قانون

١. التنفيذ العيني من حق المستأجر إذا قام المؤجر بتسليم شيء معيب أن يطالب المؤجر بتنفيذ عين ما التزم به وذلك بإصلاح ما بالعين المؤجرة يتطلب توافر شرطين:

أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر أن يمضي وقت مناسب بعد إعذار المؤجر

وإذا قام المستأجر بتلك الإصلاحات على حسابه الخاص كان له الحق في الرجوع على المؤجر بما أنفقه أو الخصم من الأجرة

٢. الفسخ من حق المستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار في حالتين
الحالة الأولى : إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً يقضي بانفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم من القضاء

الحالة الثانية : إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميهم أو عماله لخطر جسيم وفي غير هاتين الحالتين يكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ
٣. إنقاص الأجرة من حق المستأجر في حالة التسليم المعيب أن يطالب المؤجر بإنقاص الأجرة بنسبة ما أصابه من ضرر وليس بقدر ما نقص من الشيء المؤجر

ثانياً : عدم تسليم العين المؤجرة يعتبر عدم قيام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إخلالاً واضحاً بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار والسؤال هو ما السبب في عدم قيام المؤجر بتنفيذ عين ما التزم به بموجب العقد ؟ قد يكون سبب عدم التنفيذ راجع إلى استحالة التنفيذ سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية
فمثلاً الاستحالة المادية كهلاك العين المؤجرة

مثال الاستحالة القانونية استيلاء الدولة على العين المؤجرة للمنفعة العامة
ففي هذه الأحوال يكون الجزاء هو الفسخ مع التعويض للمستأجر بشرط أن يثبت أن المؤجر قد أخطأ وكانت هذه الاستحالة نتيجة لخطئه وإلا فلا حق للمستأجر في الحصول على تعويض ويكون الجزاء هو الفسخ فقط

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب انتقال الملكية في العقار ؟



موضع امتحان

س: أريد أن أتحدث عن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة المناسب ؟

الالتزام بالتسليم لم يعد التزاماً سلبياً يقتصر على ترك العين المؤجرة للمستأجر بل أصبح التزاماً إيجابياً يحتم على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر

مضمون الالتزام بالصيانة يجب على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة من أجل أن تظل صالحة للانتفاع بها، ويستوجب ذلك ضرورة قيام المؤجر بعمل الترميمات الضرورية فقط

وهنا يتضح الفرق بين الالتزام بالتسليم وبين الالتزام بالصيانة

- المؤجر في الالتزام بالتسليم يقوم بالترميمات الضرورية والتأجيرية معاً
 - الالتزام بالصيانة فلا يكون ملزماً إلا بالترميمات الضرورية فقط
- فيما يتعلق بنطاق الالتزام بالصيانة فإن المؤجر لا يلتزم بتنفيذ هذا الالتزام إذا هلك الشيء المؤجر هلاكاً كلياً كما لو انهار المنزل المؤجر، أو صدر أمر بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة مثلاً ولا عبرة في البحث عن سبب حدوث الهلاك إلا فيما يتعلق بالتعويض المستحق
- فلو كان الهلاك بقوة قاهرة فلا رجوع لأحدهما على الآخر
 - أما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر كان من حق المستأجر أن يرجع عليه بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الهلاك
- الترميمات الضرورية هي تلك الترميمات اللازمة للانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المقصود من العقد ومثالها الأعمال اللازمة للأسطح كالتجصيص وأعمال البياض

01099668444

١٧

العقود المدنية

إبراهيم، متحدث

الضمان



مسك

الثالث قانون

الترميمات التأجيرية فهي الترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً مثل إصلاح النوافذ والأبواب

لم يضع المشرع معياراً للتفرقة بينهما، ومن ثم يجب الرجوع إلى الاتفاق وإلا وجب الرجوع إلى العرف أو ما تقتضيه طبيعة الشيء المؤجر من استعمال وبلحق بالترميمات الضرورية

مدى جواز الاتفاق على تعديل أحكام الالتزام وجزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة

هي أحكام مكملة لإرادة الأطراف وليست أحكام أمرة ومن ثم يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على ما يخالفها الحال

إذا أخل المؤجر في القيام بالتزامه بصيانة العين المؤجرة كان من حق

التنفيذ العيني	الفسخ	إنقاص الأجرة
----------------	-------	--------------

أولاً: التنفيذ العيني

أن يكون ممكناً	ألا يكون مرهقاً للمدين
أن يترتب على عدم التنفيذ العيني ضرراً جسيماً بالدائن	

من حق المستأجر أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني لالتزامه بالصيانة بأحد طريقين :

أولاً: التنفيذ العيني بطريق الاتفاق إذا اتفق كل من المؤجر والمستأجر على التنفيذ العيني للالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار وجب إعمال ما تم الاتفاق عليه فإذا كانت تلك الترميمات ضرورية مستعجلة جاز له القيام بها دون إذن من القاضي

وفي هذه الحالة يكون من حقه الرجوع على المؤجر بما أنفقته من مصاريف على تلك الترميمات، كما أن له الحق في الخصم من الأجرة أما إذا قام بها وهي غير بسيطة وليست ضرورية فإن من حقه أن يرجع على المؤجر بما أنفقته بناء على قواعد الإثراء بلا سبب

ثانياً: التنفيذ بطريق القضاء من حق المستأجر أن يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم يقضي بإلزام المؤجر بالتنفيذ العيني، ويشترط في هذه الحالة أن يكون التنفيذ العيني ممكناً، وغير مرهقاً

ثانياً: الفسخ يجوز للقاضي أن يحكم بفسخ عقد الإيجار إذا ترتب على التنفيذ العيني إرهاب الدمة المالية للمؤجر ولكن بشرط ألا يترتب على فسخ العقد إلحاق ضرر جسيم بالمستأجر

ثالثاً: إنقاص الأجرة يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة، وتعتبر هذه صورة من صور التعويض عما لحق المستأجر من ضرر جراء عدم قيام المؤجر بتنفيذ عين ما التزم به ويشترط لذلك ما يلي:

١. أن يكون إنقاص الأجرة متناسب مع الضرر الذي أصاب المستأجر بسبب عدم التنفيذ
٢. أن يكون الإنقاص عن المدة التي تلي إعدار المؤجر بالقيام بوقت مناسب بالترميمات وليس من وقت نشوء الالتزام

السؤال هل يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم المستأجر بإعذار المؤجر أم لا؟
 الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أن المستأجر لا يستحق التعويض الناشئ عن إخلال المؤجر بالتزاماته إلا بعد إعذار هذا الأخير
 الرأي الثاني: يرى أنصار هذا الرأي عدم ضرورة إعذار المؤجر بترميم العين المؤجرة وملحقاتها، وهو الذي نرجحه
حق المستأجر في حبس العين المؤجرة
 هل من حق المستأجر أن يحبس الأجرة حتى يقوم المؤجر بتنفيذ التزامه بالصيانة أم لا؟
 الرأي الأول: من حق المستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لحقه في الدفع بعدم التنفيذ

01099668444

١٨

العقود المدنية

إبراهيم، ستحيات

الضمان



مسك

الثالثة قانون

الرأي الثاني: يرى أنصاره أنه لا يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة في الحالة التي نحن بصدددها ونحن بدورنا نرجح الرأي الأول وذلك لما يلي:
 ١. أن الأخذ بالرأي الثاني فيه مخالفة لما تقضي به القواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ
 ٢. أنه لا يوجد مبرر لحرمان المستأجر من استعمال حقه في الدفع بعدم التنفيذ
 ٣. القول بأن التزام المؤجر بالصيانة التزام ثانوي قول غير صحيح، ومحل نظر

٦ الجزئية الهامة: التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية المؤجرة؟

صيغة السؤال في الامتحان: تكلم عن التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية المؤجرة ؟

س ١٦: تكلم عن التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية المؤجرة المناسب ؟

يجب لضمان العيب الخفي في العين المؤجرة توافر ثلاثة شروط:

أن يكون العيب خفياً

أن يكون العيب مؤثراً

أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر

الشرط الأول: أن يكون العيب مؤثراً: معيار ما إذا كان العيب مؤثراً معيار موضوعي لا ذاتي فكل عيب يترتب عليه الإخلال بالانتفاع بالعين بحسب طبيعتها يكون مؤثراً، فلا فإذا كان العيب مؤثراً في نظر المستأجر الشخصي، فلا عبرة بذلك مادام العيب غير مؤثر بحسب طبيعة الشيء المؤجر
 مثال: تكون السيارة المؤجرة لا تستهلك من الوقود أكثر من مقدار معين ثم يتبين أنها تستهلك أكثر من ذلك القدر المعين

الشرط الثاني: أن يكون العيب خفياً ولا يكون العيب خفياً إلا إذا ثبت أن المستأجر كان لا يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص العين المؤجرة بعناية الرجل العادي، أو كان يستطيع أن يتبينه ولكن المؤجر أكد له خلو العين من هذا العيب أو تعمد إخفاء العيب غشاً منه

الشرط الثالث: أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر: لا يكفي أن يكون العيب خفياً بل يشترط في العيب الموجب للضمان أن يكون المستأجر غير عالماً به وقت تسلم العين المؤجرة ولا يستطيع المؤجر أن يتخلص من هذا الضمان إلا إذا استطاع أن يثبت أن المستأجر كان يعلم به وقت التسليم ويكون ذلك إما بإثبات أن المستأجر قد أخطر بالعيب فعلاً قبل التسليم، أو بإثبات أن المستأجر كان يعلم بالعيب فعلاً من طريق آخر ويعتبر كل من الإخطار بالعيب والعلم به فعلاً من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البيئة والقرائن وفي حالة وجود عيب خفي بالعين المؤجرة وفقاً للشروط المبينة آنفاً فإن مسؤولية المؤجر تتحقق

صيغة السؤال في الامتحان: ١ اشرح بالتفصيل المناسبات التي يلتزم بها المستأجر بدفع الأجرة ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ٢ اشرح بالتفصيل المناسبات التي يلتزم بها المستأجر بدفع الأجرة ؟

س ١٢ : تكلم عن التزام المستأجر بدفع الأجرة المناسبات ؟

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر في مواعيدها وإذا لم يتم بهذا الالتزام، فللمؤجر أن يلزمه القيام به طبقاً للقواعد العامة ولبيان ذلك ينبغي أن نتناول توضيح النقاط التالية:

01099668444

٢١

العقود المدنية

إبراهيم، متحدث

الفتاوى



مسك

الثالثة قانون

ميعاد دفع الأجرة لم ينص في عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة، اتبع العرف في تعيين المواعيد فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد عرف لتعيينها، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً، وتدفع عن كل مدة من مند الانتفاع عند انقضائها

هذا وتسقط الأجرة بالتقادم إذا مضت خمس سنوات ميلادية

مكان دفع الأجرة يكون الوفاء في موطن المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

وإذا غير المؤجر موطنه، لم يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في الموطن الجديد خلافاً للمسألة السابقة

طريقة دفع الأجرة إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الأجرة كلها أو بعضها من غير النقود فلا يجوز للمستأجر

في هذه الحالة أن يدفع للمؤجر نقداً ما يجب دفعه عيناً إلا إذا رضي المؤجر وقد يدفع المستأجر الأجرة

بحالة بريدية وهذا الدفع يكون صحيحاً ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلاف ذلك

إثبات دفع الأجرة الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم

الدليل على عكس ذلك

ويقع على المؤجر عبء إثبات العكس، فيجوز لهذا الأخير أن يثبت مثلاً أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة

شهر مارس إلا أن أجرة شهر فبراير لم تدفع

ضمانات الوفاء بالأجرة

وضع منقولات في العين المؤجرة	حق امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة
حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة	توقيع الحجز التحفظي

أولاً: وضع منقولات في العين المؤجرة إذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر إما إذا كانت المنقولات

الموضوعة بالعين المؤجرة كافية لضمان الأجرة في الحدود التي بينها أو غير كافية، فإنه يمكن تقدير قيمة هذه

المنقولات بواسطة أهل الخبرة، وللمحكمة أن تقوم بالمعانة

وهنا يثور التساؤل حول جواز إعفاء المستأجر من هذا الالتزام، فنقول: يجوز إعفاء المستأجر من التزامه

بوضع منقولات في العين المؤجرة في حالتين:

إذا اتفق المتعاقدان على ذلك	إذا قدم تأمينات أخرى كرهن أو كفالة
-----------------------------	------------------------------------

جدير بالذكر أنه لا مانع من الجمع بين الضمانين

جزاء الإخلال بهذا الالتزام تقضي القواعد العامة بأن يكون للمؤجر طلب الفسخ، وله أيضاً أن يطلب تعويضاً

عما قد يصيب من الضرر

ثانياً : حق امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة هذا الحق لا يتجزأ، فكل المنقولات التي هي محل الامتياز تضمن الحق الممتاز بجميع أجزائه - فأي منقول منها يضمن الحق كله، وأي جزء من الحق مضمون بجميع المنقولات لتوضيح الأحكام القانونية التي تضمنها هذا النص يمكن القول بضرورة التفرقة بين فرضين:

المنقولات الموجودة في العين المؤجرة مملوكة لزوج المستأجر	المنقولات الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للغير
--	--

الفرض الأول : المنقولات الموجودة في العين المؤجرة مملوكة لزوج المستأجر إذا كانت المنقولات مملوكة لزوج المستأجر، فهذه تعد قرينة على أن الزوجة عندما رضيت بوضع منقولات مملوكة لها في عين استأجرها زوجها قد قبلت ضمناً أن تكون هذه المنقولات ضامنة للوفاء بالأجرة، فيكون للمؤجر حق امتياز عليها لكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، وبناء عليه يمكن للزوجة أن تنفي هذه القرينة بإعلانها للمؤجر أن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ملكها وأنها لا تريد بوضعها في العين أن تكون ضامنة للأجرة

الفرض الثاني : المنقولات الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للغير إذا كانت المنقولات مملوكة للغير فإن حق الامتياز يثبت للمؤجر في حالة واحدة هي : أن يعتقد المؤجر بحسن نية وقت وضع المنقولات في العين

01099668444

٢٢

العقود المدنية

إبراهيم ستحيات

الضمان

مسك

مسك

الثالثة قانون

المؤجرة أنها مملوكة للمستأجر وبشرط ألا تكون مسروقة أو ضائعة وحسن النية مفترض حتى يقوم الدليل على عكسه، ويكفي أن يتوافر حسن النية وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة

ثالثاً : حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة

- يكون للمؤجر، ضمناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر
- ليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً.

رابعاً : توقيع الحجز التحفظي من حق المؤجر أن يوقع الحجز التحفظي بأمر من قاضي

الأمر الوقفية بالمحكمة التابع لها موطنه ويترتب على ذلك منع المستأجر من إخراج منقولاته من العين المؤجرة أو استردادها إذا كانت قد أخرجت



موضع امتحان

(هام جداً)

⑧ الجزئية الهامة: التزام المستأجر برد العين المؤجرة.

صيغة السؤال في الامتحان: تكلم عن التزام المستأجر برد العين المؤجرة ؟

سؤال ١٠ : تكلم عن التزام المستأجر برد العين المؤجرة بالتفصيل المناسب ؟

يلتزم المستأجر برد نفس العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء عقد الإيجار وذلك بالحالة التي تسلمها بها وقت بدء الإيجار وإلا كان ملزماً بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر

كما يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بأكملها، فإذا حصل عجز في المساحة أو في مقدار العين المؤجرة كان مسئولاً عنه، ما لم يثبت السبب الأجنبي أو أنه لا خطأ في جانبه فإذا تبين أن حالة العين عند الرد تختلف عن حالتها وقت التسليم، فإذا أن يكون ذلك بسبب أن العين قد تلفت أو هلكت، وإما أن يكون ذلك بسبب آخر كأن يكون هناك عجز في مساحتها أو نقص في ملحقاتها أو أن تكون العين قد ضاعت كلها أو بعضها جزاء إخلال المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة إذا أخل المستأجر في التزامه برد العين المؤجرة أو ملحقاتها بالحالة التي تسلمها عليها كان من حق المؤجر المطالبة بالتنفيذ العيني بشروطه أو المطالبة بالتعويض

حكم التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

القاعدة : إذا نص في عقد الإيجار على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وجب إعمال الشرط للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك

يشترط لذلك

أن يكون هناك متجر	الشرط الثاني وجود ضرورة تقتضي المتجر
أن يقدم مشتري المتجر ضماناً كافياً للمؤجر	الا يلحق المؤجر ضرر جراء هذا التنازل

الشرط الأول : أن يكون هناك متجر هذا المتجر يكون مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر، ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار، وممنوعاً في عقد الإيجار من الإيجار من الباطن أو من النازل عن الإيجار

الشرط الثاني وجود ضرورة تقتضي المتجر ويعتبر من قبيل الضرورة العجز عن العمل أو الموت وعدم استطاعة الورثة إدارة المتجر فيضطرون إلى بيعه وبعد إفلاس مالك لمتجر ضرورة تبيح السنديك التفليسة عند بيع المتجر للوفاء بالديون أن يتنازل عن الإيجار للمشتري وتقدير حالة الضرورة بعد مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

الشرط الثالث : أن يقدم مشتري المتجر ضماناً كافياً للمؤجر يجب على المشتري أن يقدم ضماناً إضافياً كافياً للمؤجر زيادة على المنقولات التي يشتمل عليها المتجر والتي توجد في العين المؤجرة، فهذه للمؤجر عليها حق امتياز

الشرط الرابع : الا يلحق المؤجر ضرر جراء هذا التنازل إذا كان المؤجر قد أجر العقار للمستأجر مراعيًا في ذلك اعتبارات شخصية في جعله يطمئن إليه، وتنازل المستأجر عن الإيجار لمشتري سيء السمعة لا تتوافر فيه

01099668444

٢٤

العقود المدنية

إبراهيم ستحيات

الضمان

مسك

مسك

الثالثة قانون

الاعتبارات التي راعاها المؤجر في المستأجر، فإن المؤجر في هذه الحالة يكون قد أصابه ضرر جراء التنازل عن الإيجار لهذا المشتري ويقع عبء إثبات ذلك على المؤجر وقاضي الموضوع هو الذي يقدر الضرر فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة، جاز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشتري بالرغم من وجود الشرط المانع

الجزئيات والأسئلة الهامة
في

(عقد التأمين)

عدد صفحات (عقد التأمين) (٨) صفحات
من صفحته (٢٨) إلى صفحته (٣٥)

الجزئيات والأسئلة الهامة في (عقد التأمين)

① الجزئية الهامة: التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب أوجه التقارب بين التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت ؟

② الجزئية الهامة: الخطر؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب شروط الخطر ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب التأمين من الخطأ العمدي ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ③ اشرح بالتفصيل المناسب أنواع الخطر ؟

③ الجزئية الهامة: القسط؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب تعريف القسط، وأنواعه، ومدى أهميته ؟

④ الجزئية الهامة: خصائص عقد التأمين؟ (هام جدًا)

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب خصائص عقد التأمين ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب عقد التأمين عقد احتمالي ؟

(هام جداً)

① الجزئية الهامة: التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت؟

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب أوجه التقارب بين التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت ؟

المطلب الثاني: التقسيم الشكلي للتأمين

التأمين بالتأمين

التأمين التعاوني

أولاً : التأمين التعاوني (التأمين بالإكتتاب)

هو التأمين الذي يتفق فيه مجموعة من الأشخاص ممن يتهددهم خطر على صرف مبلغ محدد لمن يصيبه ضرر من بينهم بسبب هذا الخطر، كأن يتفق جماعة من الأشخاص يشتركون في مهنة معينة على إنشاء جمعية تعاونية تجمع أقساطاً من كل منهم، لدرء ما يصيب أحدهم من ضرر من جراء خطر مشترك بينهم ويتم تعويض هذا الضرر من مجموع هذه الأقساط.

يتسم هذا النوع من التأمين بالسمات التالية:

١. تجتمع صفتي المؤمن والمؤمن له في كل عضو من أعضائه؛ لأن كل منهم يؤمن الآخر من ذات الخطر على سبيل التبادل، وهو ما دعا البعض إلى تسميته بالتأمين التبادلي.
٢. عدم ثبات القسط القابلية للزيادة والنقصان بحسب عدد المشتركين في الجمعية والتعويضات المطلوبة، فإذا زاد التعويضات عن الأقساط (الإشتراكات) زاد القسط، وإن زادت هذه الإشتراكات عن مقدار التعويضات استرد كل منهم نصيبه من هذه الزيادة.
٣. التضامن بين الأعضاء في تغطية الأضرار التي تلحق بأحدهم أو بعضهم ويكون هذا التضامن كاملاً في حالة الإشتراك المتغير أو غير الثابت؛ حيث يلزم الأعضاء بتعويض كل الضرر الناجم عن الخطر المؤمن منه، ويكون محدوداً إذا تم تحديد الإشتراك أو وضع حد أقصى له.

يرى البعض أن هذا التضامن يقتضي أيضاً تحمل المؤسّر من الأعضاء نصيب المعسر لوجود مسؤولية تضامنية

ثانياً : التأمين بقسط ثابت أو أقساط محددة التأمين التجاري

التأمين الذي يلتزم المؤمن له فيه بدفع مبلغ محدد (القسط) للمؤمن في المقابل تحمل الأخير بتغطية ما يصيب المؤمن له من ضرر عند تحقق الخطر المؤمن منه.

يتميز هذا النوع من التأمين بالخصائص التالية:

١. ثبات قيمة القسط أو الأقساط التي تحملها المؤمن له؛
٢. التحديد المسبق أيضاً لقيمة التعويضات التي يتحملها المؤمن في تحقق الخطر المؤمن منه
٣. لا يوجد في هذا النوع من التأمين تضامن بين المؤمن لهم والمؤمن
٤. تفصل شخصية المؤمن عن المؤمن له أو المؤمن لهم ولكل منهم حقوقه والتزاماته المحددة في عقد التأمين

② الجزئية الهامة: الخطر؟

(هام جداً)

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب شروط الخطر ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب التأمين من الخطأ العمدي ؟

صيغة أخرى في الامتحان: ③ اشرح بالتفصيل المناسب أنواع الخطر ؟

مفهوم الخطر

يعتبر الخطر أهم أركان عقد التأمين على الإطلاق للخطر في نطاق التأمين مدلوله المألوف، إذ قد يراد به الحادثة أو الكارثة التي تهدد شخصاً ما كالسرقة والحريق

لا يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على الحادث السيئ أو الكارثة السيئة فقط بل قد يراد به أيضاً الحادث السعيد، كالتأمين من الإنجاب حيث يستحق المؤمن له مبلغاً من المال كلما رزق بمولود

- الخطر هو محل عقد التأمين والذي يحدد نطاق الالتزامات المتولدة عنه.
- قد يراد به درجة احتمال وقوع الحادثة المؤمن منها

01099668444

3

النقود والبنوك

الفرقة الثالثة قانون

الامتياز



مسك

إبراهيم بن يحيى

- الفقه القانوني يكاد يجمع على تعريفه بأنه: حادثه محتملة لا يتوقف على إرادة أحد الطرفين وخصوصاً إرادة المؤمن له.



المطلب الأول: شروط الخطر

الشرط الأول: يجب أن يكون الخطر حادثاً احتمالياً

يجب أن يكون الخطر كونه محقق الوقوع غير مؤكد الوقوع من حيث إمكانه وقوعه، أو وقت هذا الوقوع؛ حيث لا ينال من احتمالية الخطر كونه محقق الوقوع كالفاء؛ لأنها بالرغم من تحقق وقوعها إلا أن تاريخ هذا الوقوع غير مؤكد، والعبرة في هذه الحالة بوقت الوقوع وليس بتحقيق الوقوع ذاته.

احتمالية الخطر على هذا النحو تتطلب أن يكون هذا الخطر:

① الخطر أمر غير محقق الوقوع: يجب أن يكون الخطر المراد التأمين منه غير محقق الوقوع أي من المحتمل أن يقع أو لا يقع
إذا كان مؤكداً الوقوع لا يصح أن يكون محلاً للتأمين لأن التأكيد يتنافى مع الاحتمال
احتمال وقوع الخطر قد

- ينصب على مبدأ الوقوع ذاته أي قد يقع أو لا يقع كالسرقة والحريق، والمسؤولية،
- ينصب على وقت الوقوع كالفاء لأنها وإن كانت مؤكدة الوقوع إلا أن وقت الوقوع غير مؤكد مما يضفي عليها درجة الاحتمالية المطلوبة.

بذلك يتسع مفهوم الخطر في التأمين عن الشرط كأحد أوصاف الالتزام والذي يقتصر على كونه أمراً مستقبلاً غير محقق الوقوع فقط؛ أي ينصب على ذات الواقعة ومدى كونها ستقع أم لا

② الخطر أمر مستقبلي: يقتضي الاحتمال أن يكون الخطر المؤمن منه أمراً مستقبلاً؛ لأن الأمر المستقبلي هو الذي يحتمل فيه الوقوع وعدمه، أما الأمر الماضي فقد وقع فعلاً فصار مؤكداً،
هل يجب فعلاً أن يكون الأمر مستقبلاً من الناحية الواقعية، أم يكفي ألا يعلم به الطرفان وقت التعاقد، بمعنى إذا كان هناك خطر وقع فعلاً، بيد أن الطرفين المؤمن والمؤمن له، لا يعلمان بهذا الوقوع فهل يجوز إبرام التأمين بشأنه أم لا؟

- الخطر الظني الرأي مستقر على عدم جواز التأمين بشأنه بالنسبة للمخاطر البرية
- المخاطر البحرية، فالرأي الغالب مستقر على جواز التأمين منها.

③ الخطر أمر ممكن: يقتضي الاحتمال أن يكون الحادث المؤمن منه ممكناً أي غير مستحيل لأن من شأن الاستحالة تأكيد عدم الوقوع وهو ما يتنافى مع الاحتمال كذلك .
الاستحالة نوعان:

- مطلقة: التي ترجع إلى طبيعة الأشياء ذاتها والتي تدل على عدم إمكان تحقق هذا الخطر بالنسبة لجميع المؤمن لهم وفي كل الظروف والأحوال بمثل الفقه لها بالتأمين من سقوط كوكب، أو تجمد مياه النيل صيفاً، أو ضد الطوفان وثوران البراكين في القاهرة. ويؤدي هذا النوع من الاستحالة إلى بطلان عقد التأمين بطلاناً مطلقاً لانعدام محله.

- استحالة نسبية: التي يكون الخطر فيها ممكن الوقوع بيد أنه في ظروف معينة ولأشخاص محددين يستحيل وقوعه ومن ثم فهو لا يرتبط بقوانين الطبيعة، وتتمثل هذه الاستحالة في صورتين:

الأولى: انعدام الخطر عند إبرام عقد التأمين، إما لزاله في هذا الوقت كتأمين شخص على وصول بضاعة قادمة برا ويتضح أن البضاعة وصلت فعلاً، أو لسبق تحققه فعلاً، كتأمين شخص على منزل ضد الحريق ويتضح أنه احترق فعلاً، في هذه الحالة يبطل التأمين بطلاناً مطلقاً لانعدام محله.

الثانية: زوال الخطر أثناء تنفيذ عقد التأمين لهلاك الشيء المؤمن عليه بخطر غير الخطر المؤمن منه كتأمين شخص على سيارة ضد السرقة فينتضح أنها احترقت فهنا يستحيل تحقق السرقة لهلاك السيارة بالحريق

01099668444

4

النقود والبنوك

الفرقة الثالثة ثانوي

الانعام



مسك

إبراهيم، متحدين

هذه الاستحالة تؤدي إلى انفساخ عقد التأمين فتبرأ ذمة المؤمن له من باقي الأقساط بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه.

الشرط الثاني: يجب ألا يتوقف الخطر على محض إرادة أحد الطرفين

يشتترط في الخطر المؤمن منه كذلك ألا يتوقف على أحد المتعاقدين، فالمؤمن سيجعل تحققه مستحيلاً حيث سيعمل جاهداً على عدم وقوع الخطر حتى لا يتحمل بمبلغ التأمين بناءً على ذلك

- لا بد أن يكون تحقق الخطر متوقفاً على أمر خارجي عن إرادة أحد العاقدين أو كليهما حتى يصح التأمين عليه
- إن توقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين وخاصة المؤمن له فلا يصح التأمين إذ أنه فضلاً عن كونه يناهض اعتبارات النظام العام والأخلاق فإنه يستحيل حساب احتمالات وقوعه .
- وفقاً لذلك فإن الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له يؤدي إلى إعفاء المؤمن من مبلغ التأمين الذي التزم به .
- لا يجوز التأمين من الخطأ العمدي في إطار التأمين من المسؤولية، فلا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من المسؤولية عما سيقع منه من حوادث تصيب الغير بضرر ثم يعتمد إلحاق الضرر بالغير والذي سيرجع بدوره على المؤمن للحصول على التعويض عما لحقه من الضرر

استثناءات من قاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي

الحالة الأولى : جواز التأمين من الانتحار بشروط معينة
المادة ٧٥٦ من القانون المدني تنص صراحة على أنه " تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته". إلا أن الفقرة الثانية تنص على أنه: "إذا كان السبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله".

استثناء حقيقياً على قاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي ، حيث تسمح للمؤمن له إدراج شرطاً في وثيقة التأمين يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين في حالة انتحار المؤمن له ولو كان هذا الانتحار عن اختيار وإدراك ، إلا أنه قيدت أعمال هذا الاستثناء بقيدتين :

- الاتفاق على ذلك بموجب هذا الشرط الذي يغطي الانتحار العمدي
 - ضرورة وقوع هذا الانتحار بعد سنتين على الأقل من التعاقد.
- الحكمة من ذلك :** عدم إقدام الشخص على الانتحار بعد إبرام التأمين مباشرة ليستفيد الورثة من هذا التأمين، حيث يعتبر اشتراط فترة السنتين في هذه الحالة محاولة للقضاء على شبهة المضاربة أو التحايل.
- الحالة الثانية: جواز التأمين من الخطأ العمدي إذا صدر الخطأ لمبررات قوية**
أورده المادة ١٠٧ من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري حيث كانت تنص على أنه : "لا يكون لزيادة المخاطر أثر في الحالتين الآتيتين:
- أ- إذا كانت لحماية مصلحة المؤمن.
 - ب- إذا فرضها واجب إنساني أو فرضتها المصلحة العامة "

هذا النص حذف في مجلس الشيوخ لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسمه لتنظيمها بقوانين خاصة.

يجوز التأمين من الخطأ العمدي متى صدر هذا الخطأ لمبررات قوية والتي تتمثل كما يرى البعض فيما يلي:

١ مبررات حماية المؤمن نفسه: أي ارتكاب المؤمن له الخطأ لتلافي آثار أخرى أشد ضرراً من شأنه تكليف المؤمن بمبالغ أكثر من الضرر الناتج عن الخطأ العمدي كإتلاف بعض المنقولات لإنقاذ منازل أو مزروعات من حريق ضخم.

٢ ارتكاب الخطأ العمدي لتأدية واجب إنساني أو لحماية المصلحة العامة: كمن يقدم على إنقاذ غيره من الغرق فيموت، أو يعرض بعض أمواله المؤمن عليها للتلف أو الهلاك من أجل حماية المصلحة العامة أو لحماية جمهور المواطنين .

01099668444

5

النقود والبنوك

الفرقة الثالثة قانن

الضمان



مسك

إبراهيم ستحيات

٣ ارتكاب الخطأ العمدي دفاعاً عن النفس : كمن يؤمن لمصلحته على حياة الغير ويضطر لقتل هذا الغير دفاعاً عن النفس، فإن ذلك لا يؤثر على هذا التأمين.

جواز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من الغير

المؤمن لا يضمن الأضرار الناتجة عن الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له، إلا أنه يضمن الأضرار الناتجة عن خطأ الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم، حيث لا يعتبر هذا الخطأ صادر عن المؤمن له شخصياً هذا النص يدل على ضمان المؤمن لجميع الأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم أيأ كان خطأهم، عمدياً كان أم لا

من هم الأشخاص الذين يكون المؤمن مسؤولاً عنهم؟

هل يسري هذا الضمان في كل أنواع التأمين؟

جاءت عبارة النص السابق عامة من حيث الأشخاص

- أولاً : من حيث الأشخاص: جاءت عبارة النص السابق عامة من حيث الأشخاص
- من ثم يعتبر من هؤلاء الأشخاص من يكون المؤمن له مسؤولاً عنه باعتباره متبوعاً، كمسئولية الأب من يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم بناءً على حكم قضائي كمسئولية الوصي أو القيم.
- لا ينطبق حكم المادة ٧٦٩ السابق على ممثلي الشخص المعنوي؛ لأن الخطأ الصادر منهم لا يعتبر صادراً من الغير ، وإنما هو خطأ شخصي فيما يرتكبونه من أعمال عمدية لا يجوز التأمين منها.
- ثانياً : بالنسبة لأنواع التأمين: يعتبر التأمين من المسئولية هو المجال الخصب الذي ينطبق عليه حكم المادة ٧٦٩ السابق، والمتعلق بجواز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من الغير؛ حيث يجوز للشخص أن يؤمن ضد مسئوليته عن أعمال تابعة للعمدية.

من الجائز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من الغير فإنه ومن باب أولى يجوز التأمين من الخطأ غير العمدي الذي يصدر منه سواء كان جسيماً أو يسيراً.

الشرط الثالث : يجب أن يكون الخطر أمراً مشروعاً

يجب أن يكون هذا الخطر أيضاً حادثاً مشروعاً، أي غير مخالف للنظام والآداب.

- لا يجوز إبرام عقد التأمين لدرء المخاطر الناجمة عن الاتجار في المخدرات
- لا يجوز التأمين من الحوادث التي تقع بغش من المؤمن له إلى غير ذلك من الممارسات.

المطلب الثاني: أنواع الخطر

أولاً : الخطر الثابت والخطر المتغير

- الخطر الثابت: الخطر الذي تكون احتمالات تحققه ثابتة طوال مدة التأمين أو خلال فترة زمنية معينة على الأقل تقدر في الغالب بسنة، كخطر الحريق مثلاً
- الخطر المتغير: الخطر الذي تختلف احتمالات تحققه زيادة ونقصاناً من فترة الأخرى خلال فترات التأمين، كالتأمين على الحياة لحال الوفاة مثلاً
- تبدو أهمية التفرقة بين هذين النوعين في تحديد قسط التأمين
- يكون القسط ثابتاً إذا كان الخطر ثابتاً
- يكون القسط متغيراً إذا كان الخطر متغيراً

ثانياً : الخطر المعين والخطر غير المعين

- الخطر المعين: الخطر الذي يرد على محل معين وقت إبرام التأمين سواء كان هذا المحل شخصاً في التأمين على الحياة أو على الأشخاص، أم كان شيئاً في التأمين على الأشياء.
- الخطر غير المعين: الذي يرد على محل غير معين وقت إبرام التأمين وإنما يتم تحديد هذا المحل عند تحقيق الخطر، كالتأمين من المسؤولية، حيث لا يمكن تحديد حجم المسؤولية التي سيطالب بها المؤمن له إلا عند تحقق الخطر
- تظهر أهمية التفرقة بين هذين النوعين تحديد مبلغ التأمين الذي سيجب على المؤمن دفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر .

01099668444

6

النقود والبنوك

الفرقة الثالثة ثانوية

الضمان



مسك

إبراهيم، ستحتين

- إذا كان الخطر معيناً: يمكن معرفة مبلغ التأمين الذي سيتحمله المؤمن عند تحقق الخطر ، وقد يتم تحديد هذا المبلغ بناءً على قيمة الشيء المؤمن عليه
- إذا كان الخطر غير معين: لا يمكن تحديد مبلغ التأمين مقدماً لعدم تعيين المحل أو الشيء الذي يمكن تحديد هذا المبلغ على أساسه.
- قد يتفق الطرفان على تحديد مبلغ كحد أقصى لالتزام المؤمن، بحيث لا يفاجأ المؤمن بدفع مبلغ أكبر منه ويكون التأمين في هذه الحالة محدداً
- قد لا يحدد الطرفان هذا المبلغ ولا يتفقان على حد أقصى لالتزام المؤمن فيظل التأمين غير محدد

(هام جداً)

③ الجزئية الهامة: القسط؟

صيغة السؤال في الامتحان: اشرح بالتفصيل المناسب تعريف القسط، وأنواعه، ومدى أهميته ؟

مفهوم القسط

القسط: الركن الثاني من أركان التأمين وأحد أهم هذه الأركان ولا يقوم التأمين إلا به ويقع باطلاً عند فقدانه. يمكن تعريف القسط بأنه: "المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه، ولذا يعتبر ثمناً للأمان الذي يحصل عليه المؤمن له ، ثمناً للخطر الذي يتحمله المؤمن".

عناصر القسط

العنصر الأول : القسط الصافي

المبلغ الذي يلتزم المؤمن له في مواجهة المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه؛ ولذا فهو يمثل قيمة الخطر

بناءً على ذلك فإن هذا القسط يتحدد في ضوء الأسس الآتية:

درجة احتمال الخطر	مبلغ التأمين
مدة التأمين	سعر الفائدة

أولاً : درجة احتمال الخطر ودرجة جسامته

1 درجة احتمال الخطر : فرض تحققه؛ أي تحديد النسبة بين الحالات التي يتحقق فيها الخطر سنوياً، وعدد الحالات التي يجري الحساب على أساسها، وذلك وفقاً لما يقوم به خبراء شركة التأمين من دراسات إحصائية لتحديد نسبة احتمال تحقق الخطر .

$$10 \text{ نسبة الاحتمال} \times \text{مبلغ التأمين} = \text{قيمة القسط}$$

$$10 / 1000 \times 1000 = 10 \text{ جنيهات}$$

2 درجة جسامته الخطر: تلعب كذلك درجة جسامته الخطر دوراً كبيراً في تحديد القسط الذي سيدفعه المؤمن له؛ أي مدى الخسارة التي يسببها هذا الخطر حال وقوعه، وهل يترتب عليه حينئذ هلاكاً كلياً للشيء المؤمن عليه أم جزئياً؛ لأن المؤمن له

- سيتحمل بمبلغ التأمين كاملاً في حالة الهلاك الكلي
- سيتحمل بجزء منه في حالة الهلاك الجزئي ، وهو الجزء الذي يتناسب مع الضرر الذي أصاب المؤمن له

مبدأ تناسب القسط مع الخطر ونتائجه

الارتباط بين القسط والخطر لا ينظر إليه وقت إبرام عقد التأمين فقط، وإنما يظل قائماً خلال مدة التأمين

- يزداد القسط بزيادة احتمالات وقوع الخطر ودرجة جسامته
- ينخفض بانخفاضها

ما يترتب عليه النتائج التالية:

1 سقوط التزام المؤمن له بدفع القسط بانعدام الخطر المؤمن منه

2 زيادة القسط بتفاقم الخطر : يجب حينئذ التدخل لإيجاد التناسب بين الخطر والقسط مرة أخرى، وزيادة قيمة القسط عن تلك التي تم تحديدها في بادئ الأمر.

③ إنقاص القسط بتناقص الخطر : يتعين التدخل لإنقاص قيمة القسط الذي تم تحديده في ضوء ظروف معينة اقتضت هذا التحديد، ثم طرأت ظروف أخرى أدت إلى تناقص درجة الخطر.

④ إذا لم يتمكن المؤمن من أخذ فكرة حقيقية عن الخطر ومقداره وجسامته: ذلك لسكوت المؤمن له بحسن نية عن الإدلاء ببعض بيانات الخطر، أو لتقديمه بيانات خاطئة عنه بدون قصد يتم حساب مبلغ التعويض حينئذ على النحو التالي:

$$\text{مبلغ التعويض} = \frac{\text{الضرر} \times \text{معدل القسط المدفوع}}{\text{معدل القسط الواجب الدفع}}$$

هو ما يعرف بقاعدة تخفيض مبلغ التعويض بالتناسب مع القسط، أو قاعدة التخفيض التناسبي للقسط.

ثانياً : مبلغ التأمين

يتوقف تحديد القسط الصافي أيضاً على مبلغ التأمين، حيث يتم تحديد القسط في ضوء وحدة نقدية معينة تتخذ أساساً لتحديد القسط

في التأمين من حوادث السيارات مثلاً : لو فرضنا أن سعر القسط المتناسب مع الخطر هو خمسة جنيهات، فيدل ذلك على أن المبلغ المؤمن به هو الوحدة الأساسية أي مائة جنيه، فإذا قام المؤمن له بالتأمين على سيارته بمبلغ خمسمائة جنيه، فإن سعر القسط يتضاعف خمسة أضعاف ليصبح خمسة وعشرين جنيهاً

ثالثاً : مدة التأمين

عقد التأمين من عقود المدة، أي التي يلعب الزمن فيها دوراً مهماً فإنه من الطبيعي أن يكون للفترة الزمنية التي يستمر فيها هذا العقد تأثيراً على معظم أحكامه، ومنها سعر القسط، حيث يتم تحديد هذا السعر في ضوء درجة احتمال تحقق الخطر خلال وحدة زمنية معينة يزداد القسط وينقص بناء على هذه الوحدة الزمنية فحوادث السيارات مثلاً، تتردد في مواسم السياحة والأجازات في المدن السياحية، كما تتفاوت احتمالات نشوب الحرائق من فصل الآخر .

بناءً على ذلك فإن القسط المحدد في جداول أسعار التأمين هو المبلغ المستحق عن الخطر لمدة سنة ، فإذا أراد المؤمن إبرام عقداً يزيد عن سنة وليكن سنتين أو ثلاثة فإن هذا القسط سيتضاعف أيضاً مرتين أو ثلاثة. توجد بعض أنواع التأمين التي لا تخضع لهذه القاعدة، حيث لا يستمر الخطر فيها لمدة سنة كالتأمين على سلامة نقل البضائع من مدينة لأخرى، وتأمين الأضرار التي تلحق ببعض المباني المؤقتة

رابعاً : سعر الفائدة

يقوم المؤمن بتحديد سعر القسط في ضوء سعر الفائدة مما يتطلب أن تضع هذه الشركات في حساباتها هذا الإيراد عند تقدير سعر القسط المطلوب من المؤمن له فينخفض هذا القسط بنسبة زيادة إيرادات سعر الفائدة

العنصر الثاني : علاوات القسط أو أعباءه

تتمثل هذه الأعباء فيما يلي :

① نفقات إبرام العقود: درجت شركات التأمين على إرسال مندوبيها إلى الناس في بيوتهم أو مقار أعمالهم لتبصيرهم بأهمية التأمين وبيان فوائده ومميزاته لهم هذه العمولة بالطبع عيناً على القسط.

② نفقات تحصيل الأقساط: وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني فإن القسط يستحق أدائه في موطن المؤمن له عدا القسط الأول، فإن شركات التأمين تحرص على اشتراط الوفاء به في موطن المؤمن.

③ مصاريف الإدارة: وهي كافة المصاريف التي تتحملها شركات التأمين في سبيل قيامها بأعمالها، كاجور ومرتببات العاملين بها وأتعاب البراء، ونفقات تسوية المخاطر، ونفقات الوقاية منها، إلى جانب مصروفات الدعاوى

④ الضرائب: الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات التأمين، وما تحققه من أرباح.

01099668444

8

النقود والبنوك

الفرقة الثالثة قانون

الضمان



مسك

إبراهيم ستحيات

⑤ أرباح شركات التأمين: تراعى شركات التأمين عند تقديرها للقسط الذي سيتحمله المؤمن له الربح الذي ترغب في تحقيقه، إذ إنها شركات مساهمة لها مساهميها

المبحث الثالث: المصلحة في التأمين

أن يكون المؤمن له أو المستفيد مصلحة من عدم تحقق الخطر المؤمن له إذا لكي يبرم شخص عقد تأمين يلزم أن تكون له مصلحة في عدم تحقق الخطر المؤمن منه، فمن يؤمن على منزله ضد الحريق مثلاً :

- يجب أن تكون له مصلحة في عدم احتراق هذا المنزل، كأن يكون مالكا له، أو صاحب حق عليه،
- أما إذا لم يكن للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع الحريق فإن التأمين يقع باطلاً لتخلف ركن المصلحة

صيغة السؤال في الامتحان: ① اشرح بالتفصيل المناسب خصائص عقد التأمين ؟ صيغة أخرى في الامتحان: ② اشرح بالتفصيل المناسب عقد التأمين عقد احتمالي ؟



موضع امتحان

المبحث الأول: خصائص عقد التأمين

الخصائص الخاصة

الخصائص العامة

أولاً: الخصائص العامة لعقد التأمين

- ① عقد من العقود المسماة : التي نص عليها المشرع باسم خاص في المواد من ٧٤٧ الي ٧٧١
- ② عقد ملزم للجانبين: معنى أن عقد التأمين ملزم للجانبين أن عقد التأمين ينشأ عنه التزامات متبادلة بين كل من المؤمن والمؤمن له
 - المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن من
 - المؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين وتوضيح أوجه الخطر والإبلاغ عن تفاقمه.
- ② عقد من عقود المعاوضة : عقد التأمين من العقود التي تعطي طرفيها حقاً في أن يأخذ عوضاً عما أعطى للطرف الآخر، أي أنه لا توجد ميزة بلا مقابل، أو منفعة مجانية في عقد التأمين.
- ③ عقد التأمين عقد رضائي: معنى ذلك أنه أي عقد التأمين ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول لكل من طرفي العقد، دون اشتراط شكل معين أو إجراء معين

قد يتحول العقد من رضائيا الي شكليا اذا اتفق المتعاقدين علي ذلك.
- ④ عقد من العقود المستمرة : معنى ذلك أن الزمن عنصر جوهري في عقد التأمين، وذلك لأن كل من المؤمن والمؤمن له يظلان ملتزمين على نحو مستمر طوال مدة التأمين

يترتب على كون عقد التأمين عقداً مستمراً عدة نتائج مهمة، منها :

 - أ- إذا تم انقضاء العقد نتيجة لعدم التزام أحد الطرفين بما يجب عليه نحو الطرف الآخر، فإنه لا يكون لذلك أثر رجعي على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للعقود الفورية
 - ب- إذا استحال تنفيذ التزام أحد الطرفين بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ، كهلاك الشيء المؤمن عليه مثلاً بسبب آخر غير السبب المؤمن عليه، فيترتب على ذلك انتهاء عقد التأمين من تلقاء نفسه بقوة القانون، وتبرأ ذمة المؤمن من تحمل الخطر مستقبلاً ، كما تبرأ ذمة المستأمن من دفع القسط من نفس التاريخ.



موضع امتحان

ثانياً : الخصائص الخاصة لعقد التأمين

- ① عقد التأمين من عقود الإذعان: نظراً لما تقوم به شركات التأمين من إعداد وثائق التأمين بشكل مطبوع وشروط متدرجة ثم تقدمه لطالب التأمين ليختار ما يناسبه منها دون أي مناقشة أو تعديل حيث يعتبر طالب التأمين في هذا العقد طرفاً ضعيفاً أو مدعناً؛ لأنه لا يملك سوى الخضوع والإذعان للشروط التي وضعها مسبقاً المؤمن في وثيقة التأمين،

01099668444

9

النقود والبنوك

الفرقة الثالثة قانورت

الكتاب



مسك

إبراهيم، ستحيات

تضمن القانون المدني المصري العديد من النصوص التي تكفل حمايته مما قد يفرض عليه من شروط تعسفية من جانب المؤمن، ويتمثل ذلك فيما يلي:

① حماية المؤمن له باعتباره طرفاً مدعناً ضعيفاً في مواجهة المؤمن الذي يتمتع بقوة اقتصادية وفنية كبيرة تجعله يفرض شروطه على المؤمن له، وذلك بمقتضى الحماية المقررة للطرف المدعن في عقود الإذعان بصفة عامة والتي ستمثل أهمها فيما يلي:

② عقد التأمين من العقود الاحتمالية: يعتبر عقد التأمين من العقود الاحتمالية التي لا يعرف أي من طرفيها أو أحدهما مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي عند إبرام العقد، لأن مبلغ التأمين الذي يقع على عاتق المؤمن مطلق على

③ عقد التأمين من عقود حسن النية : إذا كان لمبدأ حسن النية أهميته البالغة في تنفيذ العقود بصفة عامة بمقتضى المادة ١٤٨ / ١ من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".

○ اشرح بالتفصيل المناسب الجزاء المترتب على إخلال المؤمن له بالتزامه بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند التعاقد ؟

○ اشرح بالتفصيل المناسب جزاء الإخلال بالالتزام بالوفاء بالقسط ؟

○ اشرح بالتفصيل المناسب أحكام الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ التأمين ؟

"وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"

"القوة بالله ، والعون منه ، والأمان معه ، وكل مخاوف الدنيا لا تساوي شيئاً عند التوكل عليه"

"أحسنوا الظن بالله فإنه لا يخذل من توكل عليه، ولا يخيب الله أمل من أحسن الظن به"

"لا تحزن إن الله معنا" (قول النبي لأبي بكر الصديق)

مذكرة مراجعة القانون المدني (عقود)

إعداد:-

الطالب/ طارق أحمد البرعي

01024737269

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وتوب إليك